SANDY KADAM
OFFICIAL
UPDATE YOUR KNOWLEDGE

One Liner, Short Note, Situational Based, Long Question & Answer

LLB 4th Semester Constitutional Law 2

Q) What is meant by independence of judiciary? न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य म्हणजे काय?

Ans :- न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य म्हणजे न्यायपालिका कार्यकारी किंवा कायदेमंडळाच्या हस्तक्षेपाशिवाय कार्य करते, ज्यामुळे न्यायाधीशांना मुक्तपणे आणि निष्पक्षपणे निर्णय घेता येतात.

Ans:- Judicial independence means that the judiciary functions without interference from the executive or legislature, allowing judges to make decisions freely and impartially.

@sandykadamofficial

Q) Article 368 can be amended by what type of majority? कलम ३६८ मध्ये कोणत्या प्रकारच्या बहुमताने सुधारणा करता येते?

Ans :- कलम ३६८ संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि काही प्रकरणांमध्ये निम्म्या राज्य विधीमंडळांच्या मान्यतेने सुधारले जाऊ शकते.

Ans:- Article 368 can be amended by a special majority of Parliament and in some cases with the approval of half of the state legislatures.

@sandykadamofficial

Q) State two Functions of the Finance Commission? वित्त आयोगाची दोन कार्ये सांगा

Ans :- १. केंद्र आणि राज्यांमधील कर महसूल वाटपाची शिफारस करणे.
२. भारताच्या एकत्रित निधीतून राज्यांना अनुदान देण्यासाठी तत्त्वांची शिफारस करणे.

Ans:- 1. To recommend the distribution of tax revenue between the Centre and the States.

2. To recommend principles for granting grants to the States from the Consolidated Fund of India.

@sandykadamofficial

Q) What are the provisions for altering state boundaries in India?
भारतातील राज्यांच्या सीमा बदलण्यासाठी कोणत्या तरतुदी आहेत?

Ans :- संविधानाच्या अनुच्छेद ३ नुसार, संबंधित राज्याच्या विधानमंडळाचे मत घेतल्यावर संसद राज्यांच्या सीमा बदलू शकते.

Ans:- According to Article 3 of the Constitution, Parliament can change the boundaries of states after taking the opinion of the legislature of the concerned state.

Q) Describe two distinguishing features of Indian Federalism. भारतीय संघराज्याच्या दोन विशिष्ट वैशिष्ट्यांचे वर्णन करा.

Ans :- १. मजबूत केंद्र – भारतीय राज्यघटनेने केंद्र सरकारला राज्यांपेक्षा अधिक अधिकार दिले आहेत.

२. एकच संविधान – केंद्र आणि राज्यांसाठी भारतात एकच संविधान आहे

Ans:- 1. Strong Centre – The Indian Constitution has given more powers to the Central Government than to the States.

2. Single Constitution – There is a single Constitution in India for the Centre and the States.

@sandykadamofficial

Q) Briefly explain the role of the Governor in imposing President's rule in the state.राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात राज्यपालांची भूमिका थोडक्यात सांगा.

Ans :- राज्यघटनेनुसार राज्य शासन चालविता येत नाही असे वाटल्यास राज्यपाल अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करतो.

Ans:- If the state government is deemed unable to function according to the Constitution, the Governor recommends President's rule under Article 356.

Q. What is Autonomous District Council under 6th Schedule? सहाव्या अनुसूची अंतर्गत स्वायत्त जिल्हा परिषद म्हणजे काय?

Ans :- स्वायत्त जिल्हा परिषद ही सहाव्या अनुसूचीनुसार उत्तरपूर्व भारतातील आदिवासी भागांचे प्रशासन करणारी स्वशासित संस्था आहे.

Ans:- Autonomous District Council is a self-governing body administering the tribal areas of North-East India under the Sixth Schedule.

@sandykadamofficial

Q) Distinguish between Attorney General and Advocate General. ॲटर्नी जनरल आणि ॲडव्होकेट जनरल यांच्यातील फरक स्पष्ट करा.

Ans :- अटर्नी जनरल हा केंद्र सरकारचा मुख्य कायदेशीर सल्लागार असतो, तर ॲडव्होकेट जनरल हा राज्य सरकारचा मुख्य कायदेशीर सल्लागार असतो.

Ans:- The Attorney General is the chief legal advisor to the central government, while the Advocate General is the chief legal advisor to the state government.

Q. What is a Union Territory? केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय?

Answer:
A Union Territory is an administrative unit governed directly by the Central Government. It does not have the same degree of autonomy as a state.

Answer:
केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे केंद्र सरकारच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेला प्रशासकीय भाग आहे. त्याला राज्यांप्रमाणे स्वायत्तता नसते.

Q. Why is India quasi-federal? Give two reasons. भारत अर्ध-संघराज्यीय का आहे? दोन कारणे द्या.

Answer:
India is quasi-federal because it has a strong central government and a single Constitution for both Centre and States.

Answer:
भारत अर्ध-संघराज्यीय आहे कारण येथे केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली आहे आणि केंद्र व राज्यांसाठी एकच संविधान आहे.

Q. If there is a deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha in the matter of passing a bill, how is that to be resolved? जर विधेयक मंजूर करण्याच्या बाबतीत लोकसभा आणि राज्यसभेत गतिरोध असेल तर तो कसा सोडवायचा?

Answer: **@sandykadamofficial**
A joint sitting of both Houses is called under Article 108 to resolve a deadlock in passing an ordinary bill.

Answer:
सामान्य विधेयकावर मतभेद झाल्यास अनुच्छेद १०८ अंतर्गत दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावली जाते.

Q. What do you understand by defection? पक्षांतर म्हणजे काय?

Answer:
Defection means an elected representative leaving the party on whose ticket they were elected. It is dealt with under the Anti-Defection Law.

Answer:
दलबदल म्हणजे निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने आपल्या पक्षाचा त्याग करणे. हे दलबदल विरोधी कायद्यानुसार नियंत्रित केले जाते.

Q. What is NJAC? NJAC म्हणजे काय?

Answer:
NJAC (National Judicial Appointments Commission) was a proposed body to appoint judges, replacing the collegium system. It was struck down by the Supreme Court.

Answer: @sandykadamofficial
NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग) ही न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी सुचवलेली यंत्रणा होती, जी सुप्रीम कोर्टाने बाद केली.

Q. How is Article 142 helpful in activism? कलम १४२ सक्रियतेत कशी मदत करते?

Answer:
Article 142 empowers the Supreme Court to pass any order necessary to do complete justice, which helps in judicial activism.

Answer:
अनुच्छेद १४२ सुप्रीम कोर्टाला संपूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक आदेश देण्याचा अधिकार देतो, जो न्यायिक सक्रीयतेला मदत करतो.

Q. Who can be appointed as the Attorney General of India? भारताचे ॲटर्नी जनरल म्हणून कोणाची नियुक्ती करता येते?

Answer:
A person qualified to be a Supreme Court judge can be appointed as the Attorney General by the President of India.

Answer:
ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून पात्र ठरवता येईल अशा व्यक्तीची नियुक्ती राष्ट्रपती ॲटर्नी जनरल म्हणून करू शकतो.

Q. What is the nature of ratification required under Article 368?
कलम ३६८ अंतर्गत आवश्यक असलेल्या मंजुरीचे स्वरूप काय आहे?

Answer:
For certain constitutional amendments, Article 368 requires ratification by at least half of the State Legislatures after being passed by Parliament.

Answer:
विशिष्ट घटनादुरुस्तीसाठी, अनुच्छेद ३६८ नुसार ती संसदेत मंजूर झाल्यानंतर किमान निम्म्या राज्य विधानमंडळांची मान्यता आवश्यक असते.

Q1. What is a Private Member Bill? खाजगी सदस्य विधेयक म्हणजे काय?

Answer:
A Private Member Bill is a bill introduced by a member of Parliament who is not a minister. It seeks to address issues not included in government policy.

Answer:
खाजगी सदस्य विधेयक हे मंत्री नसलेल्या संसद सदस्याने सादर केलेले विधेयक आहे. ते सरकारी धोरणात समाविष्ट नसलेल्या मुद्द्यांना संबोधित करण्याचा प्रयत्न करते.

Q2. What is a Contingency Fund? आकस्मिक निधी म्हणजे काय?

Answer:
The Contingency Fund is a fund established by the government to meet unforeseen expenditures, allowing the government to spend without waiting for parliamentary approval.

Answer: **@sandykadamofficial**
तातडीच्या खर्चासाठी सरकारने स्थापन केलेला निधी म्हणजे आकस्मिक निधी. हे सरकारला संसदीय मंजुरीची वाट न पाहता खर्च करण्याची परवानगी देतो.

What is the Anti-Defection Law? पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणजे काय?

Answer:
The Anti-Defection Law, under the Tenth Schedule of the Constitution, prevents elected members from defecting to another party to maintain political stability.

Answer:
संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार दलबदल विरोधी कायदा निवडून आलेल्या सदस्यांना दुसऱ्या पक्षात सामील होण्यापासून रोखतो, ज्यामुळे राजकीय स्थैर्य राखले जाते.

Q4. State two duties of the Comptroller and Auditor General of India. भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांची दोन कर्तव्ये सांगा

Answer:

1. **To audit the accounts of the Union and State Governments.**
2. **To report the findings of audits to the President and Parliament.**

Answer:
१. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लेखांचा लेखापरीक्षण करणे.
२. लेखापरीक्षणाचे निष्कर्ष राष्ट्रपती आणि संसदेला अहवाल रूपात सादर करणे.

Q5. Describe the purpose of an Inter-State Council. आंतरराज्य परिषदेचा उद्देश सांगा

Answer:
The Inter-State Council is formed to facilitate coordination between the Union and State Governments on matters of common interest, ensuring cooperative federalism.

Answer: **@sandykadamofficial**
आंतर-राज्य परिषद संघ आणि राज्य सरकारांमध्ये समान हिताच्या बाबींच्या संदर्भात समन्वय साधण्यासाठी स्थापन केली जाते, ज्यामुळे सहकारी संघराज्यतत्त्व सुनिश्चित होतो.

Q6. Define Co-operative Society. सहकारी संस्थेची व्याख्या करा.

Answer:
A Co-operative Society is an organization formed by people with common interests, who work together to promote mutual benefits, such as in agriculture, housing, or credit.

Answer:
सहकारी समाज ही अशा लोकांची संस्था आहे ज्यांचे समान हित असते आणि ते परस्पर लाभ प्राप्त करण्यासाठी एकत्र काम करतात, जसे की कृषी, गृहनिर्माण किंवा कर्ज क्षेत्रात.

Q7. Explain Collective Responsibility. सामूहिक जबाबदारी स्पष्ट करा.

Answer:
Collective Responsibility refers to the principle that the entire Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha for all government actions and policies.

Answer: **@sandykadamofficial**
सहकारी जबाबदारी म्हणजे संपूर्ण मंत्रीमंडळ लोकसभेच्या समोर सरकारच्या सर्व कृती आणि धोरणांसाठी सामूहिकपणे जबाबदार असणे.

Q8. Which amendment passed the establishment of the National Judicial Appointments Commission? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना कोणत्या घटनादुरुस्तीने केली?

Answer:
The 99th Amendment of the Constitution of India passed the establishment of the National Judicial Appointments Commission (NJAC) in 2014.

Answer:
भारतीय संविधानातील ९९ व्या सुधारणा विधेयकाने २०१४ मध्ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) स्थापन करण्यास मान्यता दिली.

Q. 2) Short Notes

1) Residuary Legislative Power उर्वरित कायदेविषयक अधिकार

Ans:-

Residuary legislative power means the authority to make laws on subjects not enumerated in the Union List, State List, or Concurrent List under the Seventh Schedule of the Indian Constitution.

As per Article 248, the Parliament of India has exclusive power to make laws with respect to any matter not mentioned in the State or Concurrent Lists. These are known as residuary subjects. This ensures that the Union Government can deal with new and unforeseen issues such as cyber security, data protection, space law, etc.

This concept reflects the strong central structure of the Indian Constitution, unlike in the United States, where residuary powers lie with the states.

Important Points:

- **Defined under Article 248.**
- **Power lies with the Union Parliament.**
- **Covers unlisted and emerging subjects.**
- **Helps address modern challenges with a uniform law across India.** @sandykadamofficial

---

उर्वरित कायदेविषयक अधिकार

उर्वरित कायदेविषयक अधिकार म्हणजे असे अधिकार, जे विषय सातव्या अनुसूचीतील केंद्र, राज्य व समवर्ती यादीत नमूद नाहीत.

अनुच्छेद २४८ नुसार, असे सर्व विषयांवरील कायदे करण्याचा विशेष अधिकार भारतीय संसदेकडे आहे. हे अधिकार सायबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, अंतराळ कायदे यांसारख्या नव्या व उदयोन्मुख विषयांवर केंद्र शासनाला कायदे करण्यास सक्षम करतात.

भारताच्या संविधानात केंद्र शासनाला अधिक बळ दिले आहे, जे अमेरिकेसारख्या संघराज्यांपेक्षा वेगळे आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:

- अनुच्छेद २४८ मध्ये नमूद.
- संसदेच्या अधीनता मध्ये येतो.
- यादीबाहेरचे व आधुनिक विषय.
- राष्ट्रव्यापी कायदा करण्यास मदत.

---

2) Governor राज्यपाल

Ans:-

The Governor is the constitutional head of a State in India. He is appointed by the President of India under Article 155 of the Constitution and holds office during the pleasure of the President.

According to Article 154, the executive power of the state is vested in the Governor, but he exercises it with the aid and advice of the Council of Ministers, headed by the Chief Minister.

Powers of the Governor: **@sandykadamofficial**

1. **Executive Powers – Appoints the Chief Minister and other ministers, State Election Commissioner, Advocate General, etc.**
2. **Legislative Powers – Summons and dissolves the State Legislature, gives assent to bills, can reserve bills for President's consideration.**
3. **Judicial Powers – Can grant pardons and reprieves in certain cases (Article 161).**
4. **Discretionary Powers – Acts independently in certain situations (e.g., hung assembly, President's rule).**

The Governor acts as a vital link between the Union and State governments and upholds the federal structure.

राज्यपाल

राज्यपाल हा राज्याचा घटकप्रमुख असतो. त्यांची नेमणूक भारताच्या राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते (अनुच्छेद १५५) आणि ते राष्ट्रपतीच्या आनंदाने पदावर राहतात.

अनुच्छेद १५४ नुसार, राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालाकडे असते, परंतु तो ती मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने वापरतो.

राज्यपालांचे अधिकार:

1. **कार्यकारी अधिकार – मुख्यमंत्री, मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्या नेमणुका.**
2. **विधीमंडळ अधिकार – विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, विसर्जन करणे, विधेयकांना मंजुरी देणे, काही विधेयक राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवणे.**
3. **न्यायिक अधिकार – काही गुन्ह्यांमध्ये क्षमा, शिक्षा माफ करणे (अनुच्छेद १६१).**
4. **विवेकाधीन अधिकार – काही परिस्थितीत स्वमताने कार्य करणे (उदा. विधानसभा त्रिशंकू, राष्ट्रपती राजवट).**

राज्यपाल हा केंद्र आणि राज्य यामधील पूल म्हणून काम करतो आणि संघराज्यीय रचनेचे पालन करतो.

---

3) Independence of Judiciary न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य

Ans :- **@sandykadamofficial**

🏛 **Independence of Judiciary**

Independence of Judiciary means that the judicial system is free from control or influence of the executive or legislature, and judges can decide cases impartially without fear or favor.

The Indian Constitution ensures the independence of the judiciary through various provisions:

Key Constitutional Safeguards:

1. **Security of Tenure – Judges of the Supreme Court and High Courts cannot be removed except by impeachment (Articles 124 & 217).**
2. **Fixed Salaries – Judges' salaries and allowances are charged on the Consolidated Fund and cannot be reduced (Article 125).**
3. **Separation of Powers – Judiciary is separated from the executive (Article 50 – Directive Principles).**
4. **Power of Judicial Review – Courts can strike down unconstitutional laws.**
5. **Restriction on Practice – Judges are not allowed to practice law after retirement (for Supreme Court and High Court judges).**

The independence of the judiciary is essential to uphold the rule of law, protect fundamental rights, and maintain the balance of power in a democracy. **@sandykadamofficial**

⚖️ न्यायपालिका स्वायत्तता –

न्यायपालिका स्वायत्तता म्हणजे न्यायव्यवस्था ही कार्यकारी आणि विधिमंडळाच्या प्रभावापासून स्वतंत्र असावी आणि न्यायमूर्ती कोणत्याही दबावाशिवाय निष्पक्षपणे निर्णय देऊ शकतील.

भारतीय संविधानात न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेसाठी खालील महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत:

संवैधानिक उपाययोजना:

1. **पदाची सुरक्षा – सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचे महाभियोग वगळता पदावरून हटवता येत नाही (अनुच्छेद 124 व 217).**
2. **स्थिर वेतन – न्यायमूर्तींचे वेतन समेकित निधीतून दिले जाते व ते कमी करता येत नाही (अनुच्छेद 125).**
3. **सत्तांचा विभाजन – कार्यकारीपासून न्यायव्यवस्थेची स्वतंत्रता (अनुच्छेद 50).**

4. न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार – संविधानविरोधी कायदे रद्द करण्याचा अधिकार.
5. सेवानिवृत्तीनंतर वकिलीवर बंदी – सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींना वकिली करण्यास मनाई (सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांसाठी).

न्यायपालिकेची स्वायत्तता ही कायद्याचे राज्य, मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण आणि लोकशाहीतील सत्ताबळांचे संतुलन राखण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

---

4) Election Commission of India भारतीय निवडणूक आयोग

Ans:- @sandykadamofficial

🗳 **Election Commission of India**

The Election Commission of India (ECI) is an autonomous constitutional body established under Article 324 of the Indian Constitution to conduct free and fair elections in the country.

It is responsible for elections to:

- **Parliament,**
- **State Legislatures,**
- **President and Vice-President of India.**

Structure:

- **Initially, it was a single-member body.**
- **Since 1993, it consists of one Chief Election Commissioner (CEC) and two Election Commissioners.**

Key Powers and Functions:

1. **Conduct and supervise elections.**
2. **Prepare and update electoral rolls.**
3. **Recognize political parties and assign election symbols.**
4. **Ensure model code of conduct is followed.**

5. **Order repolling or cancellation in case of malpractice.**

The ECI plays a crucial role in protecting democratic values by ensuring free, fair, and impartial elections in India.

🗳 भारत निवडणूक आयोग

भारत निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे, जी अनुच्छेद ३२४ नुसार स्थापन करण्यात आली आहे, ज्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका घडवून आणणे.

ही संस्था खालील निवडणुकांसाठी जबाबदार आहे:

- **संसद,**
- **राज्य विधिमंडळ,**
- **राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती.**

संरचना:

- **सुरुवातीला एक एकसदस्यीय आयोग होता.**
- **1993 पासून यात मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात.**

मुख्य कार्ये आणि अधिकार:

1. **निवडणुकीचे आयोजन व देखरेख.**
2. **मतदार यादी तयार करणे आणि अद्यतन करणे.**
3. **राजकीय पक्षांना मान्यता देणे व चिन्हे वाटप.**
4. **आचारसंहिता पाळली जाते की नाही यावर देखरेख.**
5. **गैरप्रकार झाल्यास पुनर्निवडणूक किंवा निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार.**

निवडणूक आयोग लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करत निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

---

5) Anti-Defection Law पक्षांतर विरोधी कायदा

Ans:-

⚖️ **Anti-Defection Law**

The Anti-Defection Law was introduced by the 52nd Constitutional Amendment Act, 1985, and is included in the Tenth Schedule of the Indian Constitution. It aims to prevent political defections by elected legislators.

Key Provisions: **@sandykadamofficial**

1. **A member of Parliament or State Legislature is disqualified:**
    - **If they voluntarily give up membership of their party.**
    - **If they vote or abstain against the direction of their party without prior permission.**
2. **Independent members joining a party after election are disqualified.**
3. **Nominated members must join a party within 6 months of nomination.**

Exceptions:

- **Merger of political parties is allowed if at least 2/3rd members agree.**
- **Presiding officer (Speaker or Chairman) has the power to decide disqualification.**

This law was enacted to maintain stability in governments and curb political corruption due to defections.

⚖️ पक्षांतर विरोधी कायदा

पक्षांतर विरोधी कायदा 1985 मध्ये ५२व्या घटनादुरुस्तीने लागू झाला असून, तो दहावी अनुसूची (Tenth Schedule) मध्ये समाविष्ट आहे. याचा उद्देश म्हणजे राजकीय पक्षांतराला आळा घालणे.

मुख्य तरतुदी:

1. खासदार किंवा आमदार अपात्र ठरतो:
    - जर त्यांनी स्वतःच्या इच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले.
    - जर त्यांनी पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध मतदान केले किंवा अनुपस्थित राहिले.
2. स्वतंत्र उमेदवार निवडून आल्यानंतर पक्षात सामील झाला, तर तो अपात्र ठरतो.
3. नियुक्त सदस्यांनी 6 महिन्यांच्या आत पक्षात प्रवेश करणे आवश्यक आहे.

अपवाद:

- जर कोणत्याही पक्षाचे 2/3 सदस्य दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले, तर अपात्रता लागू होत नाही.
- अपात्रतेचा निर्णय सभापती किंवा अध्यक्ष घेतात.

हा कायदा सरकारमध्ये स्थैर्य राखण्यासाठी आणि खरेदी-विक्रीच्या राजकारणाला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

---

6) Doctrine of Colorable Legislation. रंगीत कायद्याचा सिद्धांत

Ans :-

⚖️ **Doctrine of Colorable Legislation**

The Doctrine of Colorable Legislation is based on the principle that what cannot be done directly cannot be done indirectly. If a legislature lacks the power to make a particular law, it cannot do so under the disguise (color) of another power.

This doctrine is used by the courts to examine whether the legislature has overstepped its constitutional limits.

Origin: This doctrine is rooted in the separation of powers and is mainly used in cases involving legislative competence.

Key Points:

- **It applies only when legislative competence is in question.**
- **If the real object of the law is different from what it pretends to be, it is said to be "colorable".**
- **Article 246 and Seventh Schedule are relevant, as they divide powers between Union and State legislatures.**

Important Case: **@sandykadamofficial**

K.C. Gajapati Narayan Deo v. State of Orissa (1953) – The Supreme Court explained the doctrine and held that substance over form must be considered.

⚖️ रंगीत कायद्याचा सिद्धांत (Colorable Legislation)

रंगीत कायद्याचा सिद्धांत (Doctrine of Colorable Legislation) म्हणजे जे थेट करता येत नाही, ते अप्रत्यक्षपणे करता येऊ नये. जर कोणत्याही कायदेमंडळाला एखादा कायदा करण्याचा अधिकार नसेल, तर तो अधिकार दुसऱ्या स्वरूपात वापरून कायदा करता येत नाही.

हा सिद्धांत न्यायालय वापरते जेव्हा एखादा कायदा संविधानिक अधिकाराच्या पलीकडे गेला आहे का, हे तपासायचे असते.

मूलतत्त्वे:

- **हा सिद्धांत कायदेमंडळाच्या अधिकारावर आधारित असतो.**
- **जर कायद्याचा खरा हेतू वेगळा असून तो दुसऱ्या हेतूच्या नावाखाली केला असेल, तर तो आडव्या स्वरूपाचा (colorable) मानला जातो.**
- **अनुच्छेद २४६ आणि सातवी अनुसूची यामध्ये केंद्र व राज्य यांचे अधिकार विभागले आहेत, ते महत्त्वाचे ठरतात.**

महत्त्वाचा खटला:
के. सी. गजपति नारायण देव विरुद्ध ओडिशा राज्य (1953) – सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की कायद्याचा हेतू महत्त्वाचा असतो, केवळ स्वरूप नव्हे.

---

7) Provision related to the State and Union Territories राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तरतूद

Ans:-

Provisions Related to States and Union Territories

The Indian Constitution provides a detailed framework for the administration of States and Union Territories (UTs) under Part VI (Articles 152–237) for States and Part VIII (Articles 239–242) for UTs.

Provisions for States: **@sandykadamofficial**

1. **Executive: Headed by a Governor (Article 153), with real powers exercised by the Chief Minister and Council of Ministers (Article 163).**
2. **Legislature: Can be unicameral or bicameral (Article 168).**
3. **High Courts: Each state has a High Court (Article 214), and common High Courts are allowed.**

Provisions for Union Territories:

1. **Governed by the President through an Administrator or Lieutenant Governor (Article 239).**
2. **Some UTs like Delhi and Puducherry have legislative assemblies (Articles 239A and 239AA).**
3. **Laws for UTs can be made by Parliament, even on State List subjects.**

These provisions help maintain unity while respecting regional diversity within the federal structure.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तरतुदी

भारतीय संविधानात राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन यासाठी सविस्तर तरतुदी आहेत. राज्यांसाठी भाग VI (अनुच्छेद 152–237) व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी भाग VIII (अनुच्छेद 239–242) आहेत.

राज्यांसाठी तरतुदी:

1. कार्यपालिका – राज्यपाल हा प्रमुख (अनुच्छेद 153), प्रत्यक्ष सत्ता मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाकडे (अनुच्छेद 163).
2. विधिमंडळ – एकसदस्यीय किंवा द्विसदस्यीय असू शकते (अनुच्छेद 168).
3. उच्च न्यायालये – प्रत्येक राज्यासाठी उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 214), किंवा संयुक्त न्यायालय असू शकते.

केंद्रशासित प्रदेशांसाठी तरतुदी:

1. राष्ट्रपतीमार्फत प्रशासक किंवा लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्याद्वारे प्रशासन (अनुच्छेद 239).
2. दिल्ली व पुडुचेरी यांसारख्या प्रदेशांना विधानसभा देण्यात आली आहे (अनुच्छेद 239A व 239AA).
3. संसदेला केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राज्य यादीवरील कायदे करण्याचा अधिकार आहे.

या तरतुदींमुळे संघराज्य व्यवस्था टिकवून ठेवत एकात्मता व विविधता यांचा समतोल राखला जातो.

---

8) Judicial Activism न्यायिक सक्रियता

Ans :-

⚖️ **Judicial Activism**

Judicial Activism refers to the proactive role played by the judiciary in protecting the rights of citizens, interpreting the Constitution, and filling legislative or executive gaps when they fail to act.

It allows the judiciary to go beyond the traditional role of interpreting laws, and instead, take initiative to ensure justice, especially through Public Interest Litigation (PIL) and writs.

Key Features:

1. **Strengthens fundamental rights and rule of law.**
2. **Courts step in when the legislature or executive fails.**
3. **Promotes social justice and constitutional governance.**
4. **Often seen in PILs related to environment, human rights, and corruption.**

Important Case: **@sandykadamofficial**

- **Vishaka v. State of Rajasthan (1997) – Supreme Court laid down guidelines to prevent sexual harassment at the workplace using judicial activism.**

Judicial activism is both praised for protecting rights and criticized for overstepping the separation of powers.

⚖️ न्यायिक सक्रीयता –

न्यायिक सक्रीयता म्हणजे न्यायपालिकेची सक्रिय भूमिका, जी नागरिकांचे अधिकार संरक्षण, संविधानाचे सर्जनशील अर्थ लावणे, आणि कार्यकारी व विधीमंडळ अपयशी ठरल्यास हस्तक्षेप करते.

न्यायपालिका केवळ कायदे अर्थ लावण्यात न थांबता, सार्वजनिक हित याचिका (PIL) व लेखी याचिकांद्वारे (Writs) स्वतःहून हस्तक्षेप करते.

मुख्य वैशिष्ट्ये:

1. **मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करते.**

2. जेव्हा कार्यकारी किंवा विधिमंडळ अपयशी ठरते, तेव्हा न्यायालय हस्तक्षेप करते.
3. सामाजिक न्याय व संविधानिक मूल्यांचे पालन सुनिश्चित करते.
4. पर्यावरण, मानवी हक्क, भ्रष्टाचार यासंबंधी PIL मध्ये विशेष दिसून येते.

महत्त्वाचा खटला:

- विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य (1997) – सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाविरोधात मार्गदर्शक तत्वे दिली.

न्यायिक सक्रीयता ही नागरिकांचे हक्क जपण्यासाठी उपयुक्त मानली जाते, परंतु ती सत्ताविभाजनाच्या मर्यादा ओलांडते असा आक्षेपही घेतला जातो.

---

9) Panchayat Raj System पंचायत राज व्यवस्था

Ans :-

🏘 **Panchayati Raj System**

The Panchayati Raj System is a three-tier system of rural local self-government in India, established by the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, and added as Part IX (Articles 243 to 243O) of the Constitution.

It aims to decentralize power to the grassroots level and ensure democratic participation in rural development.

Structure:

1. **Village Level – Gram Panchayat**
2. **Block Level – Panchayat Samiti**
3. **District Level – Zila Parishad**

Key Features: @sandykadamofficial

- **Gram Sabha (Article 243A) – A body of all adult voters in the village.**
- **Reservation of seats for SCs, STs, and women (Article 243D).**
- **Elections every 5 years (Article 243E).**
- **State Election Commission conducts the elections (Article 243K).**
- **Added in Eleventh Schedule – 29 subjects for Panchayats.**

The Panchayati Raj system promotes local governance, accountability, and rural empowerment.

🏘 पंचायती राज व्यवस्था

पंचायती राज व्यवस्था ही भारतातील ग्रामस्तरावरची स्थानिक स्वराज्यव्यवस्था आहे. ती ७३ वी घटनादुरुस्ती 1992 द्वारा स्थापण्यात आली असून, भाग IX (अनुच्छेद 243 ते 243O) मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.

ही व्यवस्था सत्तेचे विकेंद्रीकरण व ग्रामविकासात लोकसहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी आहे.

रचना:

1. **ग्राम स्तर – ग्रामपंचायत**
2. **तालुका स्तर – पंचायत समिती**
3. **जिल्हा स्तर – जिल्हा परिषद**

मुख्य वैशिष्ट्ये:

- **ग्रामसभा (अनुच्छेद 243A) – गावातील सर्व प्रौढ मतदारांची सभा.**
- **SC, ST व महिलांसाठी आरक्षण (अनुच्छेद 243D).**

- प्रत्येक ५ वर्षांनी निवडणुका (अनुच्छेद 243E).
- राज्य निवडणूक आयोग निवडणुका घेतो (अनुच्छेद 243K).
- अकरावी अनुसूचीमध्ये 29 विषय पंचायतींना देण्यात आले आहेत.

ही व्यवस्था स्थानिक प्रशासन, उत्तरदायित्व आणि ग्रामिण सशक्तीकरण यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

---

10) Characteristics of Indian Federalism भारतीय संघराज्याची वैशिष्ट्ये

Ans:- @sandykadamofficial

Characteristics of Indian Federalism

Indian Federalism is a system of governance in which power is divided between the central (Union) government and state governments. Though based on the federal principle, India's federal system has been described as "quasi-federal" due to its strong centralizing tendencies.

Key Characteristics of Indian Federalism:

1. **Division of Powers: Powers are divided between the Union and States through the Seventh Schedule of the Constitution. This division includes:**
    - **Union List – Matters under the exclusive jurisdiction of the Union Government.**
    - **State List – Matters under the exclusive jurisdiction of the State Governments.**
    - **Concurrent List – Matters on which both the Union and States can legislate.**
2. **Strong Central Government: The Indian Constitution gives more powers to the Union than the States. For example, in**

matters of emergency (Articles 352, 356, and 360), the Union can take over the functions of the States.

3. **Single Constitution: India has one Constitution that applies to both the Union and States (Article 1).**
4. **Independence of Judiciary: The Judiciary is independent, with the Supreme Court acting as the final interpreter of the Constitution, ensuring the federal balance (Article 368).**
5. **Flexibility: The Indian federal system is flexible because the Union Parliament can amend the Constitution to make changes to the federal structure (Article 368).**
6. **Residuary Powers: The Union Government has residuary powers to legislate on matters not mentioned in the Union or State Lists (Article 248).**
7. **Emergency Provisions: During national emergencies, the Union has the power to override state decisions, reflecting the unitary bias of the system.**

भारतीय संघराज्याचे वैशिष्ट्ये

भारतीय संघराज्य हा शासनाचा असा प्रकार आहे ज्यात केंद्रीय सरकार आणि राज्य सरकार यामध्ये सत्तेचे विभाजन केलेले आहे. संघराज्याच्या तत्त्वावर आधारित असले तरी भारतातील संघराज्य व्यवस्था "क्वासी-फेडरल" म्हणून ओळखली जाते, कारण यामध्ये केंद्र सरकारला अधिक शक्ती दिली गेली आहे.

भारतीय संघराज्याची मुख्य वैशिष्ट्ये:

1. **सत्तेचे विभाजन: भारताच्या संविधानात सत्तेचे विभाजन सातव्या अनुसूची मध्ये केले गेले आहे. यामध्ये:**
    - **संघ सूची – केंद्र सरकाराच्या विशेष अधिकाराखालील मुद्दे.**
    - **राज्य सूची – राज्य सरकारांच्या विशेष अधिकाराखालील मुद्दे.**
    - **संयुक्त सूची – केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही कायदा करु शकतात.**

2. केंद्र सरकारला प्राधान्य: भारतीय संविधान केंद्र सरकारला राज्य सरकारांच्या तुलनेत अधिक सत्ता देतो. उदाहरणार्थ, आपत्कालीन तरतुदी (अनुच्छेद 352, 356, 360) अंतर्गत, केंद्र राज्यांच्या कार्यांचा ताबा घेऊ शकते.
3. एकच संविधान: भारताचे एकच संविधान आहे जे केंद्र व राज्य दोन्हीवर लागू होतो (अनुच्छेद 1).
4. न्यायपालिकेची स्वतंत्रता: न्यायपालिका स्वतंत्र आहे, आणि सर्वोच्च न्यायालय संविधानाच्या अंतिम व्याख्याता म्हणून कार्य करते, संघराज्य संरचनेतील संतुलन राखण्यासाठी (अनुच्छेद 368).
5. लवचिकता: भारतीय संघराज्य प्रणाली लवचिक आहे कारण केंद्रीय संसद संविधानामध्ये बदल करु शकते, जे संघराज्य संरचनेला प्रभावित करते (अनुच्छेद 368).
6. अवशिष्ट अधिकार: केंद्र सरकारकडे अवशिष्ट अधिकार आहेत, ज्याद्वारे ते त्या मुद्द्यांवर कायदा करू शकते जे संघ सूची किंवा राज्य सूची मध्ये समाविष्ट नाहीत (अनुच्छेद 248).
7. आपत्कालीन तरतुदी: राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थितीत, केंद्र सरकार राज्य निर्णयांवर अधिकार गाजवू शकते, जे संघराज्य व्यवस्थेच्या एकात्मिक दृष्टिकोनाचे प्रदर्शन आहे.

Q.3) Situational Based Question

1) X' a sitting member of the Lok Sabha is disqualified from the membership on account of accepting "bribe' and casting his vote.

i. Discuss the validity of his disqualification in light of judgements of the Supreme Court.

ii. Describe two privileges of members of the parliament.

१) 'लाच' स्वीकारल्याबद्दल आणि मतदान केल्याबद्दल लोकसभेच्या विद्यमान सदस्याला सदस्यत्वावरून अपात्र ठरवले जाते.

i) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांच्या प्रकाशात त्याच्या अपात्रतेच्या वैधतेची चर्चा करा.

ii. संसद सदस्यांच्या दोन विशेषाधिकारांचे वर्णन करा.

Ans:-

---

i. Validity of Disqualification of X for Accepting Bribe and Casting Vote:

In this scenario, X, a sitting member of the Lok Sabha, has been disqualified on the grounds of accepting a bribe and casting his vote in exchange for it. This act constitutes corruption and misuse of the powers vested in him as a representative of the people. Under Article 102(1)(d) of the Indian Constitution, a member of Parliament can be disqualified if they engage in "corrupt practices" as defined under Representation of the People Act, 1951.

Supreme Court Judgments: **@sandykadamofficial**

1. **K. Prabhakaran v. P. Jayarajan (2005): The Court held that a member can be disqualified for engaging in corrupt practices, which include accepting bribes to influence his voting behavior. This judgment emphasizes the importance of integrity and public trust in the role of elected representatives.**
2. **Jagjit Singh v. State of Punjab (2012): In this case, the Court reaffirmed that if a legislator engages in corrupt practices like accepting bribes, he/she would be disqualified under the law. The Court stressed that such actions undermine the democratic process and public confidence in elected institutions.**

Thus, the disqualification of X would be valid in light of the aforementioned judgments as the act of accepting a bribe and casting a vote in exchange for it is considered a corrupt practice under Indian law.

---

ii. Privileges of Members of Parliament:

Members of Parliament enjoy certain privileges to ensure they can discharge their duties without obstruction. Two important privileges are:

1. **Freedom of Speech in Parliament (Article 105):**
    - **MPs have absolute freedom to speak in Parliament without the fear of being sued for defamation in a court of law. This privilege is essential to encourage free and frank discussions in Parliament.**
    - **Example: If an MP criticizes the government's policy on the floor of the House, they cannot be sued for defamation as long as it is within the bounds of parliamentary proceedings.**
2. **Exemption from Jury Duty:**
    - **MPs are exempt from serving on a jury during the time Parliament is in session. This ensures they are free to attend Parliamentary proceedings without distraction or legal obligations outside their duties as lawmakers.**
    - **Example: An MP cannot be called for jury duty in a court case when Parliament is in session because it would interfere with their legislative functions.**

---

i. X च्या पक्षविहीनतेची वैधता - रिश्वत घेतल्याबद्दल आणि मत दिल्याबद्दल:

या प्रकरणात, X, जो लोकसभेचा सदस्य आहे, त्याला "रिश्वत स्वीकारणे" आणि त्याच्या मताचा व्यापार करणे यामुळे सदस्यतेपासून गालबोट आहे. हे कृत्य भ्रष्टाचार आणि लोकांच्या प्रतिनिधी म्हणून त्याच्या शक्तींचा दुरुपयोग करणे मानले जाते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 102(1)(d) नुसार, एखादा सदस्य

"भ्रष्ट आचरण" करतो, ज्यामध्ये रिश्वत स्वीकारणे समाविष्ट आहे, तर त्याला अपात्र ठरवले जाऊ शकते.

सुप्रिम कोर्टाचे निर्णय:

1. K. प्रभाकरन वि. P. जयराजन (2005): न्यायालयाने ठरवले की जर एखाद्या सदस्याने भ्रष्ट आचरण केले, जसे की मत देण्यासाठी रिश्वत स्वीकारणे, तर तो अपात्र ठरवला जाऊ शकतो. हा निर्णय निष्ठा आणि लोकविश्वास यावर भर देतो. @sandykadamofficial
2. जगजीत सिंग वि. पंजाब राज्य (2012): या प्रकरणात, न्यायालयाने पुष्टी केली की जर एखाद्या आमदाराने भ्रष्ट आचरण केले, जसे की रिश्वत स्वीकारणे, तर तो अपात्र ठरवला जातो. न्यायालयाने असे ठरवले की अशा कृतींमुळे लोकशाही प्रक्रिया आणि सार्वजनिक विश्वास हाय आहे.

म्हणूनच, X ची पक्षविहीनता वैध ठरते कारण रिश्वत स्वीकारणे आणि त्यासाठी मत देणे हा भ्रष्ट आचरण मानला जातो.

---

ii. संसद सदस्यांची दोन विशेषाधिकार:

संसद सदस्यांना त्यांच्या कार्याचा निर्वाह करण्यासाठी काही विशेषाधिकार दिले आहेत. यातील दोन महत्त्वाचे विशेषाधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. संसदेत भाषण करण्याची स्वतंत्रता (अनुच्छेद 105):
    - संसद सदस्यांना संसदेत बोलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते आणि त्यांना त्या संदर्भात दोषारोपणासाठी न्यायालयात वाद घालता येत नाही. हे विशेषाधिकार संसदेत मुक्त आणि स्पष्ट चर्चांसाठी महत्त्वाचे आहे.
    - उदाहरण: जर एखाद्या सदस्याने सरकारच्या धोरणावर संसदेत टीका केली, तर त्याला त्यासाठी दोषी ठरवता येणार नाही.
2. ज्युरी सेवा करण्यापासून सूट:
    - संसद सदस्यांना संसद अधिवेशन चालू असताना ज्युरी सेवा करण्यापासून सूट दिली जाते. यामुळे त्यांना संसदीय कार्यात भाग घेण्यासाठी निर्बाधपणे वेळ मिळतो.

- उदाहरण: जर संसद अधिवेशन चालू असेल तर कोणत्याही संसद सदस्याला न्यायालयात ज्युरी म्हणून सेवेवर लावता येणार नाही, कारण यामुळे त्याच्या संसदीय कार्यात व्यत्यय येईल.

---

2) Rajesh Kumar, an employee of the central government, was dismissed from his service on the ground of corruption, without being given a prior notice the opportunity of hearing.

i) Examine the validity of this dismissal in accordance with Article 311.

ii) Explain the Doctrine of Pleasure.

केंद्र सरकारचे कर्मचारी राजेश कुमार यांना भ्रष्टाचाराच्या कारणावरून त्यांच्या सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले, त्यांना सुनावणीची पूर्वसूचना न देता.

i) कलम ३११ नुसार या बडतर्फीची वैधता तपासा.

ii) सुखाचा सिद्धांत स्पष्ट करा

Ans :-

i) Validity of Dismissal under Article 311:

In this case, Rajesh Kumar, a Central Government employee, was dismissed from service on grounds of corruption, but without being given a prior notice or an opportunity to be heard.

As per Article 311 of the Constitution of India:

- **Clause (1): A civil servant cannot be dismissed or removed by any authority subordinate to the appointing authority.**
- **Clause (2): A civil servant must be given a reasonable opportunity of being heard before dismissal, removal, or reduction in rank.**

Therefore, denying Rajesh Kumar a prior hearing before dismissal violates Article 311(2), making the action invalid, unless the case falls under one of the exceptions:

- **When the employee is convicted on a criminal charge (Proviso a).**
- **Where it is not practicable to hold an inquiry (Proviso b).**
- **Where the President or Governor is satisfied that it is against the interest of state security to hold an inquiry (Proviso c).**

If none of these exceptions apply, then the dismissal without hearing is unconstitutional, and Rajesh Kumar is entitled to challenge it in a court of law.

---

ii) Doctrine of Pleasure: @sandykadamofficial

The Doctrine of Pleasure is a British constitutional principle adopted in India under Article 310 of the Constitution. It states that:

All civil servants of the Union or States hold office during the pleasure of the President or Governor.

However, in India, this doctrine is not absolute. It is limited by Article 311, which provides safeguards against arbitrary dismissal of civil servants.

Key Points:

- **The President or Governor may remove a civil servant, but subject to constitutional protections.**
- **The doctrine ensures executive control, but must be balanced with fairness and natural justice.**

---

i) अनुच्छेद 311 अंतर्गत बडतर्फीची वैधता:

या प्रकरणात राजेश कुमार, जो केंद्र सरकारचा कर्मचारी आहे, त्याला भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून कोणतीही पूर्वसूचना किंवा सुनावणीची संधी न देता बडतर्फ करण्यात आले आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 311 नुसार:

- कलम (1): कोणताही कर्मचारी त्याला नियुक्त करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या खालच्या अधिकाऱ्याने बडतर्फ करू शकत नाही.
- कलम (2): कोणत्याही कर्मचाऱ्याला बडतर्फ, पदावनती किंवा सेवेतून कमी करण्यापूर्वी आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली पाहिजे.

म्हणूनच, राजेश कुमारला पूर्वी सुनावणीची संधी न देता सेवा समाप्त करणे हे अनुच्छेद 311(2) चे उल्लंघन आहे, आणि म्हणून ही कारवाई अवैध ठरते. परंतु काही अपवादात्मक परिस्थिती खालीलप्रमाणे आहेत:

- गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपावरून शिक्षा झाली असल्यास (प्रोव्हायझो a).
- चौकशी करणे अशक्य असल्यास (प्रोव्हायझो b).
- राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने चौकशी टाळावी लागल्यास (प्रोव्हायझो c).

जर ही कोणतीही अपवादस्थिती लागू होत नसेल, तर राजेश कुमारची बडतर्फी संविधानविरोधी असून तो न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो.

---

ii) आनंदनिष्ठेचा सिद्धांत (Doctrine of Pleasure):

आनंदनिष्ठेचा सिद्धांत (Doctrine of Pleasure) हा ब्रिटिश राज्यघटनेवर आधारित सिद्धांत आहे, जो भारतात अनुच्छेद 310 मध्ये स्वीकारला गेला आहे.

या सिद्धांतानुसार, केंद्र किंवा राज्य सरकारचे कर्मचारी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालाच्या आनंदनिष्ठेवर (Pleasure) पदावर राहतात.

परंतु भारतात हा सिद्धांत मर्यादित आहे. अनुच्छेद 311 मुळे कर्मचारी बडतर्फ करताना संविधानिक रक्षण दिले गेले आहे.

मुख्य मुद्दे:

- राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल सेवेतून काढू शकतात, पण योग्य प्रक्रियेचे पालन आवश्यक आहे.
- हा सिद्धांत कार्यकारी सत्तेचे नियंत्रण दाखवतो, पण प्राकृतिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार मर्यादित आहे.

---

3) By means of an amendment to the constitution, election disputes relating to post of Prime minister and speaker were kept beyond the Scope of the courts and judicial screening.

i) Examine the validity of such amendment.

ii) Briefly describe the function of Election Commission of India.

संविधान दुरुस्तीद्वारे, पंतप्रधान आणि सभापती पदाशी संबंधित निवडणूक वाद न्यायालयांच्या आणि न्यायालयीन तपासणीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले.

i) अशा दुरुस्तीची वैधता तपासा.

ii) भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कार्याचे थोडक्यात वर्णन करा.

Ans:-

i) Validity of Amendment Keeping Election Disputes of Prime Minister and Speaker Outside Judicial Review:

If an amendment is made to the Constitution that excludes election disputes related to the Prime Minister and Speaker from the scope of judicial review, it would be invalid and unconstitutional.

According to the Supreme Court's judgment in Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973), judicial review is part of the basic structure of the Constitution. Any amendment that damages or destroys the basic structure is unconstitutional. **@sandykadamofficial**

Further, in Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975), the Supreme Court held that excluding election disputes of the Prime Minister from judicial review (by the 39th Constitutional Amendment) was invalid, as it violated the principle of free and fair elections and separation of powers.

Hence, an amendment attempting to exempt such disputes from judicial scrutiny would be invalid for violating the basic structure doctrine.

---

ii) Functions of the Election Commission of India:

The Election Commission of India is an independent constitutional body established under Article 324 of the Constitution. Its primary role is to conduct free and fair elections in India.

Key Functions:

1. **Conduct elections to the Parliament, State Legislatures, President, and Vice-President.**
2. **Prepare and update electoral rolls.**
3. **Monitor election expenditure and implement the Model Code of Conduct.**
4. **Decide disputes regarding recognition of political parties and election symbols.**
5. **Ensure free, fair, and impartial elections without influence or malpractice.**

It plays a vital role in strengthening democracy and upholding the constitutional mandate of electoral justice.

---

i) पंतप्रधान व अध्यक्ष पदाच्या निवडणूक वादांना न्यायालयीन परीक्षणाबाहेर ठेवणाऱ्या घटनादुरुस्तीची वैधता:

जर संविधानात अशी दुरुस्ती केली गेली की पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्या निवडणूक वादांवर न्यायालयाचा हस्तक्षेप राहणार नाही, तर ती दुरुस्ती अवैध व असंवैधानिक ठरेल.

केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (1973) या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की न्यायालयीन पुनरावलोकन (Judicial Review) हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा (Basic Structure) भाग आहे. त्यामुळे जोपर्यंत मूलभूत रचना अबाधित राहते, तोपर्यंतच दुरुस्ती वैध ठरते.

इंदिरा नेहरू गांधी वि. राज नारायण (1975) या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने 39 वी घटनादुरुस्ती, जी पंतप्रधानाच्या निवडणुकीवरील वाद न्यायालयाबाहेर ठेवत होती, ती अवैध ठरवली, कारण ती स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या तत्त्वाला हानी पोहचवते.

म्हणूनच, अशी कोणतीही घटनादुरुस्ती जी निवडणूक वादांवरून न्यायालयाचा अधिकार काढून घेते, ती मूलभूत रचनेच्या विरोधात असून अवैध ठरते.

---

ii) भारत निवडणूक आयोगाची कार्ये:

भारत निवडणूक आयोग हा अनुच्छेद 324 अंतर्गत स्थापन झालेला स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. त्याचे मुख्य कार्य मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे आहे.

प्रमुख कार्ये: @sandykadamofficial

1. लोकसभा, विधानसभांचे तसेच राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुका घेणे.
2. मतदार यादी तयार करणे व अद्ययावत ठेवणे.
3. निवडणूक खर्चावर देखरेख ठेवणे व आचारसंहिता लागू करणे.
4. राजकीय पक्षांची मान्यता व चिन्हांबाबतचे वाद सोडवणे.
5. प्रभावमुक्त, पारदर्शक आणि स्वच्छ निवडणुका सुनिश्चित करणे.

निवडणूक आयोग हे भारतीय लोकशाहीचे रक्षण करणारे महत्त्वाचे स्तंभ आहे.

---

4) Panchayats and Municipalities form the third level of elected bodies under Indian Constitution.

a) Who conducts the elections for these bodies?

b) Where are the functions of Panchayats and Municipalities laid down? Mention a few of them.

भारतीय संविधानानुसार पंचायत आणि नगरपालिका ही निवडून आलेल्या संस्थांचा तिसरा स्तर आहे.

अ) या संस्थांच्या निवडणुका कोण घेते?

ब) पंचायत आणि नगरपालिकांची कामे कुठे निश्चित केली आहेत? त्यापैकी काहींचा उल्लेख करा.

Ans:-

Panchayats and Municipalities form the third level of elected bodies under the Indian Constitution.

---

a) Who conducts the elections for these bodies?

The State Election Commission conducts the elections to Panchayats and Municipalities under Article 243K (for Panchayats) and Article 243ZA (for Municipalities).

- **It is an independent constitutional authority at the state level.**
- **The State Election Commissioner is appointed by the Governor.**
- **The Commission ensures free and fair elections to local self-government institutions.**

---

b) Where are the functions of Panchayats and Municipalities laid down? Mention a few.

The functions of Panchayats and Municipalities are laid down in:

- **Eleventh Schedule (for Panchayats) – Added by the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992.**
- **Twelfth Schedule (for Municipalities) – Added by the 74th Constitutional Amendment Act, 1992.**

Some Functions of Panchayats (Eleventh Schedule):

1. **Rural development**
2. **Agriculture and land improvement**
3. **Water supply and sanitation**
4. **Primary education**
5. **Women and child welfare**

Some Functions of Municipalities (Twelfth Schedule):

1. **Urban planning and development**
2. **Regulation of land use**
3. **Public health and sanitation**
4. **Slum improvement**
5. **Urban poverty alleviation**

These local bodies play a key role in grassroots democracy and local governance.

पंचायती व महापालिका या भारतीय संविधानात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिसऱ्या स्तरावर आहेत.

---

a) या संस्थांच्या निवडणुका कोण घेतो?

राज्य निवडणूक आयोग पंचायती व महापालिकांच्या निवडणुका घेतो.

- **पंचायतीसाठी अनुच्छेद 243K आणि महापालिकांसाठी अनुच्छेद 243ZA अंतर्गत तरतूद आहे.**
- **राज्य निवडणूक आयुक्त यांची नेमणूक राज्यपाल करतो.**
- **आयोग निवडणुका मुक्त व निष्पक्षपणे पार पाडण्यासाठी जबाबदार असतो.**

---

b) पंचायती व महापालिकांच्या कार्यांचा उल्लेख कुठे केला आहे? काही उदाहरणे द्या.

पंचायती व महापालिकांची कार्ये खालील ठिकाणी नमूद आहेत:

- **पंचायतीसाठी – अकरावी अनुसूची, (७३ वी घटनादुरुस्ती, १९९२)**
- **महापालिकांसाठी – बारावी अनुसूची, (७४ वी घटनादुरुस्ती, १९९२)**

पंचायतींची काही कार्ये (अकरावी अनुसूची): @sandykadamofficial

1. ग्रामविकास
2. शेती व जमिनीचे सुधारकार्य
3. पाणीपुरवठा व स्वच्छता
4. प्राथमिक शिक्षण
5. महिला व बालकल्याण

महापालिकांची काही कार्ये (बारावी अनुसूची):

1. नागरी नियोजन व विकास
2. जमिनीच्या वापरावर नियंत्रण
3. सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता
4. झोपडपट्टी सुधारणा
5. शहरी दारिद्र्य निर्मूलन

या संस्था स्थानिक लोकशाही बळकट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

---

5) The government wants to remove the President. The President's office under the Indian Constitution is one of authority and dignity. The President is elected and can be removed, if necessary, only by impeachment.

a) What is the Electoral College for electing the President?

b) Advise the government as to the process of impeachment.

सरकार राष्ट्रपतींना काढून टाकू इच्छिते. भारतीय संविधानानुसार राष्ट्रपतींचे पद हे अधिकार आणि प्रतिष्ठेचे आहे. राष्ट्रपती निवडले जातात आणि आवश्यक असल्यास, केवळ महाभियोगाद्वारेच त्यांना काढून टाकता येते.

अ) राष्ट्रपती निवडण्यासाठी इलेक्टोरल कॉलेज म्हणजे काय?

ब) महाभियोग प्रक्रियेबद्दल सरकारला सल्ला द्या.

Ans:-

The President's office is one of authority and dignity, and removal can only be done through impeachment. **@sandykadamofficial**

---

a) What is the Electoral College for electing the President?

The Electoral College for electing the President of India is defined under Article 54 of the Constitution. It consists of:

1. **Elected members of both Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha), and**
2. **Elected members of the Legislative Assemblies of the States, including the Union Territories of Delhi and Puducherry.**

Note: Nominated members of either House or State Assemblies do not participate in the election.

Each vote is weighted to maintain balance between the states and the Union.

---

b) Advise the government as to the process of impeachment:

The process of removing the President is called impeachment, provided under Article 61. It is a quasi-judicial process and the only constitutional way to remove the President.

Ground:

- **Violation of the Constitution (the only ground under Article 61).**

Impeachment Procedure:

1. **A resolution must be introduced in either House of Parliament.**
2. **It must be signed by at least one-fourth of the total members of that House.**

3. **Fourteen days' notice must be given to the President.**
4. **The resolution must be passed by a two-thirds majority of the total membership of that House.**
5. **It then goes to the other House, which must also investigate and pass the resolution by a two-thirds majority.**

If both Houses pass the resolution, the President is removed from office.

राष्ट्रपतींचे पद हे सन्मानाचे व अधिकाराचे असून, त्यांची पदावरून हटवणी फक्त महाभियोगाद्वारेच शक्य आहे.

---

a) राष्ट्रपतींची निवड करणारे निर्वाचक मंडळ कोणते आहे?

अनुच्छेद 54 अंतर्गत, राष्ट्रपतीच्या निवडीसाठीचे निर्वाचक मंडळ (Electoral College) खालील सदस्यांपासून बनलेले असते:

1. **लोकसभा व राज्यसभेतील निवडून आलेले सदस्य, आणि**
2. **सर्व राज्यांच्या तसेच दिल्ली व पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमधील निवडून आलेले सदस्य.**

टीप: नियुक्त (नामनिर्देशित) सदस्यांना या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही.

मतांचे मूल्य राज्य आणि केंद्र यांच्यातील समतोल राखण्यासाठी वेगळे असते.

---

b) सरकारला राष्ट्रपतीवर महाभियोग चालवण्याची प्रक्रिया समजावून सांगा:

अनुच्छेद 61 नुसार, राष्ट्रपतीला पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया महाभियोग (Impeachment) म्हणवते. ही एक न्यायसदृश प्रक्रिया आहे.

कारण:

- **फक्त संविधानाचे उल्लंघन (Violation of the Constitution) हेच कारण मान्य आहे.**

महाभियोगाची प्रक्रिया:

1. महाभियोग प्रस्ताव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येतो.
2. तो त्या सभागृहातील एक चतुर्थांश सदस्यांनी स्वाक्षरी करून सादर करावा लागतो.
3. राष्ट्रपतींना १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते.
4. प्रस्ताव त्या सभागृहात दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर व्हावा लागतो.
5. मग तो दुसऱ्या सभागृहात पाठवला जातो, जिथे तपासणी करून तो पुन्हा दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर केला जातो.

दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, राष्ट्रपती पदावरून हटवले जातात.

---

6) Governor of 'A' a state in India has appointed a deputy chief minister. X has filed a PIL challenging the appointment.

1. On which ground can appointment of a minister be challenged?

2. Is the appointment valid? Give reasons.

भारतातील 'अ' या राज्याच्या राज्यपालांनी उपमुख्यमंत्री नियुक्त केला आहे. X ने नियुक्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

१. मंत्र्याच्या नियुक्तीला कोणत्या आधारावर आव्हान दिले जाऊ शकते?

२. नियुक्ती वैध आहे का? कारणे द्या.

Ans :- @sandykadamofficial

1. On which ground can appointment of a minister be challenged?

The appointment of a minister, including a Deputy Chief Minister, can be challenged on the following grounds:

- **Violation of Article 164(1): As per the Constitution, the Chief Minister is appointed by the Governor, and other ministers are appointed on the advice of the Chief Minister.**
- **If a minister is appointed without the advice of the Chief Minister, the appointment is unconstitutional.**

- **Additionally, the appointee must be a member of the state legislature or must get elected within six months of appointment as per Article 164(4).**
- **If these conditions are not followed, the appointment can be challenged through Public Interest Litigation (PIL).**

---

2. Is the appointment valid? Give reasons.

The appointment of a Deputy Chief Minister is valid, provided that:

1. **The appointment was made on the advice of the Chief Minister (as required under Article 164).**
2. **The Deputy Chief Minister is either:**
    - **An elected member of the State Legislature, or**
    - **Gets elected within six months of appointment.**

The Constitution does not specifically mention the post of Deputy Chief Minister, but it does not prohibit it either. It is a political designation, not a separate constitutional office.

Therefore, the appointment is valid if due constitutional procedure under Article 164 is followed.

---

1. मंत्र्याची नियुक्ती कोणत्या कारणावरून आव्हान दिली जाऊ शकते?

मंत्र्याची (उपमुख्यमंत्र्यासह) नियुक्ती खालील कारणांवरून आव्हान दिली जाऊ शकते:

- **अनुच्छेद 164(1) नुसार, मुख्यमंत्रीची नियुक्ती राज्यपाल करतात, आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्रीच्या सल्ल्यानुसार होते.**
- **जर राज्यपालाने मुख्यमंत्र्याचा सल्ला न घेता नियुक्ती केली, तर ती नियुक्ती अवैधानिक ठरते.**
- **तसेच, मंत्री विधानमंडळाचा सदस्य असावा, किंवा नियुक्तीनंतर ६ महिन्यांत निवडून यावे (अनुच्छेद 164(4)).**

- या अटींचे पालन न झाल्यास, PIL दाखल करून नियुक्तीला आव्हान देता येते.

---

2. ही नियुक्ती वैध आहे का? कारणे द्या.

उपमुख्यमंत्र्याची नियुक्ती वैध आहे, जर खालील अटी पूर्ण झाल्या असतील:

1. ही नियुक्ती मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार झाली असेल (अनुच्छेद 164).
2. उपमुख्यमंत्री: @sandykadamofficial
    - राज्य विधानमंडळाचा सदस्य असेल, किंवा
    - नियुक्तीनंतर ६ महिन्यांत निवडून येईल.

उपमुख्यमंत्री हे पद संविधानात स्पष्टपणे नमूद नाही, पण त्यावर बंदीही नाही. हे एक राजकीय पद आहे, संविधानिक दर्जा नाही.

म्हणून, जर घटनात्मक प्रक्रिया पाळली असेल, तर ही नियुक्ती वैध ठरते.

---

7) By means of an amendment to the constitution, the parliament converted the position of the Indian President from an elective to a hereditary position.

i) Examine the validity of such amendment.

ii) Briefly describe the Doctrine of Basic Structure.

संविधानात दुरुस्ती करून, संसदेने भारतीय राष्ट्रपतीचे पद निवडक पदावरून वंशपरंपरागत पदावर रूपांतरित केले.

i) अशा दुरुस्तीची वैधता तपासा.

ii) मूलभूत रचनेचा सिद्धांत थोडक्यात वर्णन करा.

Ans:-

i) Examine the validity of such amendment:

This amendment is invalid and unconstitutional as it violates the Basic Structure of the Constitution.

According to the Supreme Court in the Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) case:

- **Parliament has the power to amend the Constitution under Article 368.**
- **However, it cannot alter or destroy the "Basic Structure" of the Constitution.**

The Indian Constitution is democratic and republican in nature:

- **A republic means the head of state (President) is elected, not hereditary.**
- **Making the President hereditary destroys the republican nature of the Constitution.**

Thus, such an amendment would be ultra vires (beyond the powers) of Parliament and hence, invalid.

---

ii) Briefly describe the Doctrine of Basic Structure:

The Doctrine of Basic Structure was established by the Kesavananda Bharati judgment (1973) by the Supreme Court.

Key features of the doctrine:

- **Parliament can amend the Constitution, but not the basic structure.**
- **Basic structure includes:** @sandykadamofficial
    - **Supremacy of the Constitution**
    - **Rule of Law**
    - **Judicial Review**
    - **Democracy**
    - **Republican form of government**
    - **Secularism**

- Separation of powers

Any amendment violating these features is unconstitutional, even if passed with a special majority.

परिस्थिती: संसदेनं एक घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रपतीपद निवडून देण्याऐवजी वारसाहक्काने मिळणारे केले.

---

i) अशा घटनादुरुस्तीची वैधता तपासा:

ही घटनादुरुस्ती अवैध आणि असंवैधानिक आहे कारण ती घटनाच्या मूलभूत रचनेचा (Basic Structure) भंग करते.

केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (1973) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की:

- **संसदेला अनुच्छेद 368 अंतर्गत संविधान दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे.**
- **पण ती संविधानाची मूलभूत रचना नष्ट करू शकत नाही.**

भारतीय संविधान हे लोकशाही आणि प्रजासत्ताक आहे:

- **प्रजासत्ताक म्हणजे राष्ट्रप्रमुख निवडून दिला जातो, वारसाहक्काने नाही.**
- **राष्ट्रपतीची वारसाहक्काने नेमणूक करणे म्हणजे प्रजासत्ताक तत्त्व नष्ट करणे.**

म्हणून, अशा प्रकारची दुरुस्ती संसदेच्या अधिकाराबाहेर (ultra vires) असून ती अवैध ठरते. @sandykadamofficial

---

ii) मूलभूत रचनेचा सिद्धांत (Doctrine of Basic Structure):

मूलभूत रचनेचा सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) केशवानंद भारती निर्णय (1973) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केला.

या सिद्धांताचे मुख्य घटक:

- **संसद संविधानात दुरुस्ती करू शकते, पण मूलभूत रचना बदलू शकत नाही.**

- मूलभूत रचनेत समाविष्ट बाबी:
    - संविधानाची सर्वोच्चता
    - कायद्याचे राज्य (Rule of Law)
    - न्यायालयीन पुनरावलोकन
    - लोकशाही व्यवस्था
    - प्रजासत्ताक शासनपद्धती
    - धर्मनिरपेक्षता
    - सत्तांचे विभाजन (Separation of Powers)

जर दुरुस्ती यापैकी कोणत्याही बाबीचा भंग करत असेल, तर ती अवैधानिक ठरते.

---

8) Mr. Aman, a resident of India, wants to contest an election for the post of the president of India. He is 32 years old.

i) Is Mr. Aman eligible to contest the election for the post of president of India? What are the qualifications required to be eligible for election as the president?

ii) Describe in brief the position of the president of India.

भारतातील रहिवासी असलेले श्री. अमन यांना भारताच्या राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक लढवायची आहे. त्यांचे वय ३२ वर्षे आहे.

i) श्री. अमन भारताच्या राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक लढवण्यास पात्र आहेत का? राष्ट्रपती म्हणून निवडणुकीसाठी पात्र होण्यासाठी कोणत्या पात्रता आवश्यक आहेत?

ii) भारताच्या राष्ट्रपती पदाचे थोडक्यात वर्णन करा.

Ans:-

Situation: Mr. Aman, aged 32, wants to contest the election for the post of President of India.

---

i) Is Mr. Aman eligible? What are the qualifications to contest the election for President?

No, Mr. Aman is *not eligible* to contest the election for the post of President of India because:

- **He is only 32 years old, while the minimum age required is 35 years.**

Constitutional Qualifications (Article 58):

To be eligible for election as President, a person must:

1. **Be a citizen of India.**
2. **Have completed 35 years of age.**
3. **Be qualified to be elected as a member of the Lok Sabha.**
4. **Must not hold any office of profit under the Government of India, any state government, or local authority (except for the positions of President, Vice-President, Governor, or Ministers).**

Since Mr. Aman is only 32, he fails to meet the age requirement and is therefore ineligible.

---

ii) Briefly describe the position of the President of India:

- **The President of India is the constitutional head of the Indian State and the highest ceremonial authority.**
- **The President is elected indirectly by an Electoral College (Article 54).**
- **All executive actions are taken in the name of the President (Article 77).**
- **However, the President exercises powers on the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister (Article 74).**

Position:

- **Nominal head (de jure), while the real powers lie with the Prime Minister and the Cabinet (de facto).**
- **Represents the unity and integrity of the nation.**

परिस्थिती: श्री. अमन, वय 32, भारताचे राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवू इच्छितात.

---

i) श्री. अमन पात्र आहेत का? राष्ट्रपतीपदासाठी कोणती पात्रता आवश्यक आहे?

नाही, श्री. अमन राष्ट्रपतीपदासाठी पात्र नाहीत, कारण:

- **ते फक्त 32 वर्षांचे आहेत, तर किमान वय 35 वर्षे असणे आवश्यक आहे.**

संविधानातील पात्रता (अनुच्छेद 58): @sandykadamofficial

राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवाराने खालील अटी पूर्ण केलेल्या असाव्यात:

1. **तो भारतीय नागरिक असावा.**
2. **किमान 35 वर्षांचे वय पूर्ण झालेले असावे.**
3. **लोकसभेसाठी निवडून येण्यास पात्र असावा.**
4. **भारत सरकार, राज्य सरकार किंवा स्थानिक संस्थेच्या कशाही पगाराच्या पदावर असू नये (अपवाद: राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, मंत्री).**

श्री. अमन यांचे वय 32 असल्याने, ते अपात्र ठरतात.

---

ii) भारताचे राष्ट्रपतीपद याची थोडक्यात माहिती द्या:

- **राष्ट्रपती हे भारताचे घटनात्मक प्रमुख आहेत.**
- **ते एक औपचारिक पद (ceremonial head) भूषवतात.**
- **राष्ट्रपतींची निवड निर्वाचक मंडळाकडून अप्रत्यक्षपणे केली जाते (अनुच्छेद 54).**

- सर्व कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतीच्या नावाने चालवले जातात (अनुच्छेद 77).
- मात्र, राष्ट्रपती पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने कार्य करतात (अनुच्छेद 74).

स्थान व भूमिका:

- कायद्यानुसार प्रमुख (de jure head), प्रत्यक्ष सत्ता पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाकडे (de facto) असते.
- राष्ट्रपती राष्ट्राची एकता व अखंडता दर्शवतात.

Q.4) Long Question

1) Discuss the scheme of distribution of legislative relations between Center and State. केंद्र आणि राज्यांमधील कायदेविषयक संबंधांच्या वितरण योजनेची चर्चा करा.

Ans:- @sandykadamofficial

Introduction:

The Indian Constitution establishes a federal structure with a strong center. The legislative powers between the Union and the States are divided to avoid conflict and ensure effective governance.

The scheme of this distribution is provided under Articles 245 to 255 in Part XI of the Constitution and detailed in the Seventh Schedule, which contains three lists.

---

1. Article 245 – Extent of Legislative Power:

- **Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India.**
- **State Legislatures can make laws for the whole or part of their respective states.**
- **Parliament can also make extra-territorial laws.**

---

2. Article 246 – Distribution of Subjects (Seventh Schedule):

The Constitution divides legislative subjects into three lists:

i. Union List (List I) – 97 Subjects:

- **Parliament has exclusive power to legislate.**
- **Includes subjects of national importance:**
  - **Defence, Foreign Affairs, Atomic Energy, Banking, Railways, etc.**

ii. State List (List II) – 66 Subjects:

- **State Legislatures have exclusive power to legislate.**
- **Includes matters of local importance:**
  - **Police, Public Health, Agriculture, Local Government, etc.**

iii. Concurrent List (List III) – 47 Subjects:

- **Both Parliament and State Legislatures can legislate.**
- **In case of conflict, Parliament's law prevails (Article 254).**
- **Examples: Criminal law, marriage and divorce, education, forests.**

---

3. Article 248 – Residuary Powers:

- **Parliament has exclusive power to legislate on residuary matters (subjects not listed in any of the three lists).**
- **Example: Cyber laws, space research.**

---

4. Article 249 – National Interest:

- **Rajya Sabha may authorize Parliament to legislate on a State List subject if it is necessary in the national interest (by a 2/3 majority).**

---

5. Article 250 – During Emergency:

- **During a national emergency, Parliament can legislate on State List subjects.**

---

6. Article 252 – State Consent:

- **Two or more states can pass a resolution requesting Parliament to legislate on a State List matter. Such a law applies only to consenting states.**

---

7. Article 253 – International Agreements:

- **Parliament has power to legislate on any matter (including State List) to implement international treaties or agreements.**

---

8. Article 254 – Inconsistency in Concurrent List Laws:

- **If a State law conflicts with a Central law on a Concurrent List subject, the Central law prevails, unless the State law has President's assent.**

Conclusion:

India's Constitution provides a flexible federal structure with a strong Centre. Though powers are divided, the Constitution ensures that national interest prevails when needed.

This distribution maintains a balance between unity and regional autonomy.

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान हे संघात्मक स्वरूपाचे असून केंद्राला अधिक अधिकार दिलेले आहेत. केंद्र आणि राज्यांमधील विधी अधिकारांचे विभाजन कलम 245 ते 255 व सातव्या अनुसूचीमध्ये करण्यात आले आहे.

---

१. कलम 245 – कायदा करण्याचा अधिकार:

- **संसद संपूर्ण भारत किंवा त्याच्या भागासाठी कायदे करू शकते.**
- **राज्य विधिमंडळे त्यांच्या राज्यासाठी कायदे करू शकतात.**
- **संसद देशाबाहेरील बाबींवर कायदे करू शकते.**

---

२. कलम 246 – विषयांचे विभाजन (सातवी अनुसूची):

विषयांचे विभाजन तीन याद्यांमध्ये करण्यात आले आहे:

i. केंद्र सूची (List I) – ९७ विषय:

- **संसदेला पूर्ण अधिकार.**
- **उदाहरण: संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, अणुशक्ती, बँकिंग, रेल्वे.**

ii. राज्य सूची (List II) – ६६ विषय:

- **राज्य विधिमंडळाला पूर्ण अधिकार.**
- **उदाहरण: पोलीस, सार्वजनिक आरोग्य, शेती, स्थानिक स्वराज्य संस्था.**

iii. समवर्ती सूची (List III) – ४७ विषय:

- **केंद्र व राज्य दोघेही कायदे करू शकतात.**
- **टकराव झाल्यास केंद्राचा कायदा सर्वोच्च राहतो (कलम 254).**
- **उदाहरण: फौजदारी कायदा, विवाह व घटस्फोट, शिक्षण, वने.**

---

३. कलम 248 – उरलेले विषय (Residuary Powers):

- जे विषय कोणत्याही यादीत नाहीत, त्यावर संसदेला अधिकार.
- उदाहरण: सायबर कायदे, अंतराळ संशोधन.

---

४. कलम 249 – राष्ट्रीय हितासाठी कायदे:

- राज्यसभा २/३ बहुमताने ठराव करून संसदेला राज्य यादीतील विषयावर कायदा करण्याची परवानगी देऊ शकते.

---

५. कलम 250 – आपत्कालीन स्थितीत कायदे:

- राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केल्यावर संसद राज्य यादीवरील विषयांवर कायदे करू शकते.

---

६. कलम 252 – राज्यांच्या संमतीने:

- दोन किंवा अधिक राज्ये ठराव करून संसदेला राज्य विषयावर कायदा करण्यास सांगू शकतात.

---

७. कलम 253 – आंतरराष्ट्रीय करार:

- आंतरराष्ट्रीय करार राबवण्यासाठी संसद कोणत्याही विषयावर कायदा करू शकते (राज्य विषयासह).

---

८. कलम 254 – समवर्ती यादीतील कायद्यांचा संघर्ष:

- राज्याचा कायदा आणि केंद्राचा कायदा टकरावल्यास केंद्राचा कायदा लागू होतो.
- राष्ट्रपतीची मंजुरी असलेल्या राज्य कायद्यास वर्चस्व मिळू शकते.

निष्कर्ष:

भारतीय संविधानात केंद्र व राज्यांमधील विधी अधिकारांचे शिस्तबद्ध व लवचिक विभाजन आहे. केंद्राला विशेष अधिकार दिले असले, तरी राज्यांना स्वायत्तता दिली आहे. राष्ट्रीय एकता व प्रादेशिक स्वायत्ततेत संतुलन राखले आहे.

---

2) State the types of emergencies. Explain in detail the proclamation of emergency under Article 352 of the Constitution. Explain its impact on fundamental rights.

आणीबाणीचे प्रकार सांगा. संविधानाच्या कलम ३५२ अंतर्गत आणीबाणीची घोषणा कशी झाली ते सविस्तरपणे सांगा. मूलभूत हक्कांवर त्याचा काय परिणाम होतो ते स्पष्ट करा.

Ans:- **@sandykadamofficial**

1. Introduction:

The Indian Constitution provides for three types of emergencies under Part XVIII (Articles 352 to 360). Emergency provisions allow the Central Government to assume greater powers during extraordinary situations to protect national security and unity.

---

2. Types of Emergencies in India:

Type	Article	Reason	Also Known As
1. National Emergency	Article 352	War, external aggression, or armed rebellion	Political Emergency
2. President's Rule	Article 356	Failure of constitutional machinery in a state	State Emergency
3. Financial Emergency	Article 360	Threat to financial stability or credit	Economic Emergency

---

3. Article 352 – National Emergency:

Grounds:

- **Can be proclaimed when there is:**
    1. **War**
    2. **External aggression**
    3. **Armed rebellion (added by the 44th Amendment, 1978)**

Procedure:

- **The President can proclaim emergency only after receiving a written recommendation from the Cabinet (Council of Ministers).**
- **Such a proclamation must be approved by both Houses of Parliament within 1 month.**
- **Once approved, it remains in force for 6 months, and can be extended indefinitely with parliamentary approval every 6 months.**
- **The 44th Amendment added that it can only be proclaimed if the actual or imminent danger exists, not just apprehension.**

---

4. Impact of National Emergency on Fundamental Rights:

a) Suspension of Fundamental Rights:

- **Article 358: Automatically suspends rights under Article 19 (freedom of speech, movement, etc.) during an emergency due to war or external aggression.**
- **Article 359: The President can suspend the right to move any court to enforce other Fundamental Rights (except Articles 20 and 21) for the period of emergency.**

b) Exceptions:

- **Rights under Article 20 and 21 (protection in respect of conviction and life/personal liberty) cannot be suspended, as per 44th Amendment.**

5. Effects on Centre-State Relations:

@sandykadamofficial

- **The Union Government gets power to make laws on any State subject.**
- **State governments continue to function, but the Center exercises full control.**

---

6. Judicial Review:

- **The validity of the proclamation of emergency can now be challenged in court, after the Minerva Mills and SR Bommai cases.**

---

7. Conclusion:

The emergency provisions give Parliament and the President extraordinary powers. However, after the misuse during the 1975 Emergency, the 44th Amendment placed important checks and balances to prevent abuse of power and to protect citizens' fundamental rights.

---

1. प्रस्तावना:

भारतीय संविधानाने कलम 352 ते 360 अंतर्गत आपत्कालीन परिस्थितींसाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. या तरतुदी राष्ट्राच्या एकतेस व सुरक्षेस धोका निर्माण झाल्यास केंद्र शासनाला विशेष अधिकार देतात.

---

2. आणीबाणीचे प्रकार:

प्रकार	कलम	कारण	दुसरे नाव
1. राष्ट्रीय आणीबाणी	कलम 352	युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र बंड	राजकीय आणीबाणी
2. राष्ट्रपती शासन	कलम 356	राज्यात घटनात्मक यंत्रणेचा अपयश	राज्य आणीबाणी
3. आर्थिक आणीबाणी	कलम 360	आर्थिक स्थैर्याला धोका	आर्थिक आणीबाणी

---

3. कलम 352 – राष्ट्रीय आणीबाणी:

आधारे:

- खालील कारणांवर राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करता येते:
    1. युद्ध
    2. बाह्य आक्रमण
    3. सशस्त्र बंड (44 वी घटनादुरुस्तीने समाविष्ट)

प्रक्रिया:

- कैबिनेट मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारसीनंतर राष्ट्रपती आणीबाणी घोषित करू शकतात.
- ही घोषणा दोन्ही सभागृहांद्वारे १ महिन्याच्या आत मंजूर होणे आवश्यक आहे.
- मंजूर झाल्यास, ती ६ महिने लागू राहते, व प्रत्येक ६ महिन्यांनी मंजूरी देऊन वाढवता येते.
- 44 वी घटनादुरुस्तीनुसार, आणीबाणी फक्त प्रत्यक्ष किंवा समीप धोका असल्यासच लागू करता येते, केवळ शंका असल्यास नाही.

---

4. मूलभूत अधिकारांवर परिणाम:

अ) अधिकारांचे निलंबन:

- कलम 358: युद्ध किंवा बाह्य आक्रमणाच्या आणीबाणीमध्ये कलम 19 चे अधिकार आपोआप निलंबित होतात.
- कलम 359: राष्ट्रपती अन्य मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात जाण्याचा हक्क निलंबित करू शकतात (Articles 20 आणि 21 वगळता).

ब) अपवाद:

- कलम 20 व 21 चे अधिकार (फौजदारी शिक्षा व वैयक्तिक स्वातंत्र्य) 44 वी दुरुस्तीने सुरक्षित ठेवले आहेत.

---

5. केंद्र-राज्य संबंधांवर परिणाम:

- केंद्र सरकारला राज्य यादीवरील विषयांवरही कायदे करण्याचा अधिकार मिळतो.
- राज्य सरकारे चालू राहतात, पण केंद्राचे वर्चस्व वाढते.

---

6. न्यायालयीन पुनरावलोकन:

- Minerva Mills व SR Bommai निर्णयांनंतर आणीबाणीच्या घोषणेला न्यायालयीन आव्हान देता येते.

---

7. निष्कर्ष:

@sandykadamofficial

आपत्कालीन तरतुदी ही केंद्र सरकारला विशेष अधिकार देतात. मात्र, 1975 च्या आणीबाणीतील गैरवापर लक्षात घेता, 44 वी घटनादुरुस्तीने संतुलन साधण्यासाठी महत्त्वाचे बदल केले आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित केले.

---

3) What is a Bill? Discuss the various kinds of bills and the corresponding procedure to pass them.

विधेयक म्हणजे काय? विविध प्रकारची विधेयके आणि ती मंजूर करण्याची संबंधित प्रक्रिया यावर चर्चा करा.

Ans:- @sandykadamofficial

---

1. Introduction – What is a Bill?

A Bill is a proposal for a new law or an amendment to an existing law, which is introduced in either House of Parliament. Once passed by both Houses and assented to by the President, it becomes a law or Act of Parliament.

---

2. Types of Bills:

Bills in the Indian Parliament are classified into two major categories:

A. Based on Nature of Subject:

1. **Ordinary Bill – Article 107**
2. **Money Bill – Article 110**
3. **Financial Bill – Article 117**
4. **Constitutional Amendment Bill – Article 368**

B. Based on Who Introduces:

1. **Government Bill – Introduced by a Minister**
2. **Private Member's Bill – Introduced by a non-minister Member of Parliament**

---

3. Ordinary Bill (Article 107):

- **Deals with any matter other than money.**
- **Can be introduced in either Lok Sabha or Rajya Sabha.**
- **Must be passed by both Houses by a simple majority.**
- **No need for President's prior approval before introduction.**

- **After being passed by both Houses, it goes to the President for assent.**

---

4. Money Bill (Article 110): @sandykadamofficial

- **Deals only with matters like taxation, borrowing, or expenditure from the Consolidated Fund of India.**
- **Can only be introduced in Lok Sabha with President's prior recommendation.**
- **Rajya Sabha can only make recommendations within 14 days, which Lok Sabha may accept or reject.**
- **President cannot withhold assent.**

✅ **Introduced → Lok Sabha → Rajya Sabha (14 days) → President → Law**

---

5. Financial Bill (Article 117):

- **Includes matters related to finance but not strictly within the definition of a Money Bill.**
- **Treated like an Ordinary Bill but requires President's recommendation before introduction.**
- **Both Houses must pass it.**

---

6. Constitutional Amendment Bill (Article 368):

- **Seeks to amend the Constitution.**
- **Can be introduced in either House.**
- **Does not require President's prior approval.**
- **Must be passed by:**

    - **Special Majority in both Houses (2/3 of members present & voting + majority of total strength).**
- **No role of Rajya Sabha being overridden; both Houses must agree.**
- **President is bound to give assent.**

---

7. Procedure to Pass a Bill:

1. First Reading:

- **Introduction and publication in the Gazette.**

2. Second Reading:

- **Detailed discussion, clause-by-clause consideration, and committee review (if required).**

3. Third Reading:

- **Final discussion and vote.**

4. Other House:

- **Sent to the other House for the same process.**

5. Presidential Assent:

- **The Bill becomes a law/Act after President's assent.**

Conclusion:

@sandykadamofficial

The process of law-making in India is detailed and ensures checks and balances. Different types of bills follow distinct procedures, ensuring proper scrutiny, especially in financial and constitutional matters, maintaining the democratic framework of India.

---

1. प्रस्तावना – विधेयक म्हणजे काय?

विधेयक म्हणजे नवीन कायदा करण्याचा किंवा विद्यमान कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव होय. हे संसदेत मांडले जाते. दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यावर आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यावर ते कायद्यात रूपांतरित होते.

---

2. विधेयकांचे प्रकार:

क. विषयाच्या स्वरूपावर आधारित:

1. सामान्य विधेयक – कलम 107
2. मनी बिल (धन विधेयक) – कलम 110
3. आर्थिक विधेयक – कलम 117
4. घटनादुरुस्ती विधेयक – कलम 368

ख. विधेयक कोण मांडतो त्यावर आधारित:

1. सरकारी विधेयक – मंत्री मांडतो
2. खाजगी सदस्य विधेयक – खासदार (मंत्री नसलेला)

---

3. सामान्य विधेयक (कलम 107):

- कोणत्याही विषयावर असते धनविषय वगळता.
- लोकसभा किंवा राज्यसभा – कुठल्याही सभागृहात सादर होऊ शकते.
- दोन्ही सभागृहांनी साध्या बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक.
- राष्ट्रपतींची पूर्वमंजुरी आवश्यक नाही.
- दोन्ही सभागृहांनंतर राष्ट्रपतीकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते.

---

4. मनी बिल (कलम 110):

- कर, निधी, खर्च इत्यादी विषयांशी संबंधित.
- फक्त लोकसभेतच सादर करता येते आणि राष्ट्रपतींची पूर्वमंजुरी आवश्यक.
- राज्यसभेला फक्त सूचना देण्याचा अधिकार – 14 दिवसात.

- लोकसभेचे मत अंतिम.
- राष्ट्रपती अस्वीकृती देऊ शकत नाहीत.

✅ सादर → लोकसभा → राज्यसभा (14 दिवस) → राष्ट्रपती → कायदा

---

5. आर्थिक विधेयक (कलम 117):

- वित्तीय विषय, पण मनी बिल नसलेले.
- सादर करताना राष्ट्रपतींची शिफारस आवश्यक.
- सामान्य विधेयकाप्रमाणे प्रक्रिया.
- दोन्ही सभागृहांचे संमत होणे आवश्यक.

---

6. घटनादुरुस्ती विधेयक (कलम 368):

- संविधान बदलण्यासाठी असते.
- कोणत्याही सभागृहात सादर करता येते.
- विशेष बहुमताने दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करणे आवश्यक:
  - उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे 2/3 +
  - एकूण सदस्यसंख्येचा बहुमत.
- राष्ट्रपतींनी मंजुरी द्यावीच लागते.

---

7. विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया:

1. पहिलं वाचन:
   - विधेयक संसदेत सादर व राजपत्रात प्रकाशित.
2. दुसरं वाचन:
   - सविस्तर चर्चा, कलमवार परीक्षण, समितीकडे पाठवण्याची शक्यता.
3. तिसरं वाचन:
   - अंतिम चर्चा व मतदान.

4. दुसऱ्या सभागृहात पाठवले जाते.

5. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यावर कायद्यात रूपांतर.

निष्कर्ष: @sandykadamofficial

भारतीय संसदेमधील विधेयक पारित करण्याची प्रक्रिया ही लोकशाही मूल्यांवर आधारित आहे. विविध प्रकारच्या विधेयकांसाठी भिन्न प्रक्रिया असते, विशेषतः घटनादुरुस्ती व वित्तीय विधेयकांसाठी, जेणेकरून कायदा बनवण्याची प्रक्रिया पारदर्शक व संतुलित राहील.

---

4) Discuss the position and powers of the president of India with special reference to the Ordinance.

अध्यादेशाच्या विशेष संदर्भात भारताच्या राष्ट्रपतींचे स्थान आणि अधिकार यांची चर्चा करा.

Ans:-

1. Introduction:

The President of India is the constitutional head of the Indian Republic (Article 52). Though the position is largely ceremonial, the President plays a vital role in legislation, administration, judiciary, and emergency matters, and holds certain discretionary and ordinance powers.

---

2. Position of the President:

- **The President is the nominal executive head of the country.**
- **Functions are carried out on the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister (Article 74).**
- **Described as a symbol of national unity.**
- **Elected by an Electoral College (Article 54) for a 5-year term.**

3. Powers of the President:

@sandykadamofficial

A. Executive Powers:

- **Appoints Prime Minister, Governors, Judges of Supreme Court and High Courts, etc.**
- **Supreme commander of the Armed Forces.**
- **Administers Union Territories through Administrators.**

B. Legislative Powers:

- **Summons and prorogues Parliament sessions.**
- **Dissolves Lok Sabha.**
- **Gives assent to bills.**
- **Can issue Ordinances under Article 123.**

C. Financial Powers:

- **Money Bills can be introduced only with President's recommendation.**
- **Lays Union Budget before Parliament.**

D. Judicial Powers:

- **Can grant pardons, reprieves, respites, or remissions of punishment (Article 72).**

E. Emergency Powers:

- **Can declare National Emergency (Art. 352), President's Rule (Art. 356), or Financial Emergency (Art. 360).**

---

4. Ordinance-Making Power (Article 123):

What is an Ordinance?

An ordinance is a law promulgated by the President when Parliament is not in session, and immediate action is required.

Conditions:

- **President must be satisfied that circumstances require immediate action.**
- **Ordinance has the same effect and force as an Act of Parliament.**

Limitations:

- **Can be issued only when both Houses of Parliament are not in session.**
- **Must be laid before Parliament when it reassembles.**
- **Ceases to operate after 6 weeks of reassembly unless passed as a law.**
- **Cannot be used to bypass legislative process permanently.**

---

5. Judicial View:

- **In DC Wadhwa v. State of Bihar, the Supreme Court held that re-promulgation of ordinances is unconstitutional.**
- **President's satisfaction is justiciable – not absolute or beyond review.**

---

6. Conclusion:

Though the President of India is a ceremonial head, he/she holds significant constitutional powers, especially under Article 123. Ordinance-making is a powerful tool but must be used sparingly and responsibly to protect democratic principles.

---

1. प्रस्तावना:

भारताचे राष्ट्रपती हे संविधानिक प्रमुख असून त्यांचे स्थान प्रतिनिधीक आणि सन्माननीय आहे. तरीही, त्यांच्याकडे विविध कार्यकारी, विधी, आर्थिक व आणीबाणी अधिकार आहेत, त्यापैकी अध्यादेश काढण्याचा अधिकार (कलम 123) हा महत्त्वाचा आहे.

---

2. राष्ट्रपतींचे स्थान:

@sandykadamofficial

- राष्ट्रपती हे केवळ घटनात्मक प्रमुख आहेत.
- पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यावर कार्य करतात (कलम 74).
- राष्ट्रपती हे राष्ट्रीय एकतेचे प्रतीक मानले जातात.
- निर्वाचन मंडळाद्वारे निवड केली जाते (कलम 54) – कार्यकाळ 5 वर्षे.

---

3. राष्ट्रपतींचे अधिकार:

क. कार्यकारी अधिकार:

- पंतप्रधान, राज्यपाल, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नेमणूक.
- सशस्त्र दलांचे सरसेनापती.
- केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन.

ख. विधी अधिकार:

- संसद अधिवेशन बोलावणे व स्थगित करणे.
- लोकसभा बरखास्त करणे.
- विधेयकांना मंजुरी देणे.
- अध्यादेश काढणे (कलम 123).

ग. आर्थिक अधिकार:

- मनी बिल सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतींची शिफारस आवश्यक.
- संसदेसमोर अर्थसंकल्प सादर करणे.

घ. न्यायिक अधिकार:

- दया, माफी, शिक्षा कमी करणे (कलम 72).

ङ. आणीबाणी अधिकार:

- राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम 352), राष्ट्रपती शासन (कलम 356), आर्थिक आणीबाणी (कलम 360) घोषित करणे.

---

4. अध्यादेश काढण्याचा अधिकार (कलम 123):

अध्यादेश म्हणजे काय?

अध्यादेश म्हणजे असे कायदे जे संसदेचे अधिवेशन नसताना राष्ट्रपती काढतात, जेव्हा तातडीने कायदा करणे आवश्यक असते.

अटी:

- दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन नसावे.
- राष्ट्रपतींना तातडीच्या परिस्थितीची खात्री असावी.
- अध्यादेशाचा कायद्यासारखाच प्रभाव असतो.

मर्यादा:

- संसद पुन्हा बसल्यावर ६ आठवड्यांत मंजूर न झाल्यास अध्यादेश बाद होतो.
- या अधिकाराचा सतत वापर करणे घटनाबाह्य आहे.

---

5. न्यायालयीन भूमिका:

- DC वाधवा विरुद्ध बिहार राज्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की,
    - अध्यादेशाचे पुनःपुन्हा प्रख्यापन असंवैधानिक आहे.
    - राष्ट्रपतींचे समाधान न्यायालयीन परीक्षणाच्या अधीन आहे.

---

6. निष्कर्ष:

भारताचे राष्ट्रपती हे केवळ औपचारिक प्रमुख नसून त्यांच्याकडे महत्त्वाचे घटनात्मक अधिकार आहेत. कलम 123 अंतर्गत अध्यादेश काढणे हे एक प्रभावी

साधन आहे, पण ते लोकशाहीच्या चौकटीत व जबाबदारीने वापरणे आवश्यक आहे. @sandykadamofficial

---

5) What is meant by Local Self-governing Bodies? Explain the role of the 73rd and 74th Amendments Act to empower them.

स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे काय? त्यांना सक्षम करण्यासाठी ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याची भूमिका स्पष्ट करा.

Ans:-

1. Introduction:

Local Self-Governing Bodies are institutions formed to manage the administration of local areas such as villages, towns, and cities. They are the third tier of government in India after the Union and State governments. These bodies provide grassroots democracy and ensure local participation in governance.

---

2. Types of Local Self-Governing Bodies:

1. **Rural Local Bodies (Panchayati Raj Institutions – PRIs)**
2. **Urban Local Bodies (Municipalities)**

---

3. The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 (Panchayati Raj):

- **Added Part IX to the Constitution (Articles 243 to 243-O).**
- **Gave constitutional status to Panchayati Raj Institutions (PRIs).**
- **Introduced the three-tier system:**
  - **Gram Panchayat (village level)**
  - **Panchayat Samiti (block/intermediate level)**
  - **Zilla Parishad (district level)**

Key Features:

- **Gram Sabha established as a direct democracy forum.**
- **Reservation of seats for SCs, STs, and 33% for women.**
- **5-year term of office for Panchayats.**
- **State Election Commissions established to conduct local elections.**
- **State Finance Commissions to recommend financial distribution.**
- **Eleventh Schedule added with 29 subjects (e.g., agriculture, health, education, etc.).**

---

4. The 74th Constitutional Amendment Act, 1992 (Municipalities):

- **Added Part IX-A (Articles 243P to 243ZG).**
- **Provided constitutional status to Urban Local Bodies.**
- **Established three types of municipalities:**
  - **Municipal Corporations (for large urban areas)**
  - **Municipal Councils (for smaller urban areas)**
  - **Nagar Panchayats (for transitional areas)**

Key Features:

- **Reservation for SCs, STs, and women (33%) in municipalities.**
- **Five-year term of office.**
- **Twelfth Schedule added with 18 functional items (urban planning, water supply, waste management, etc.).**
- **State Election Commissions to conduct elections.**
- **Empowered municipal bodies to make regulations, collect taxes, and undertake planning.**

---

5. Importance and Impact of 73rd and 74th Amendments:

- **Gave legal backing to local bodies.**
- **Strengthened decentralization and democratic participation.**
- **Promoted inclusive governance through reservations.**
- **Improved local service delivery and accountability.**
- **Empowered states to devolve powers, funds, and functions to local bodies (the 3Fs).** @sandykadamofficial

---

6. Conclusion:

The 73rd and 74th Amendment Acts marked a revolutionary step in Indian democracy, making local self-governance a constitutional mandate. Though challenges remain in terms of devolution and efficiency, these amendments have laid the foundation for grassroots democratic governance.

---

1. प्रस्तावना:

स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे गाव, शहर किंवा नगरपालिका क्षेत्राच्या स्थानिक प्रशासनासाठी स्थापन केलेल्या संस्था. भारतात या संस्था त्रिस्तरीय शासकीय रचनेचा तिसरा स्तर आहेत. त्या लोकशाहीला तळागाळात पोहोचवतात आणि नागरिकांचा थेट सहभाग सुनिश्चित करतात.

---

2. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रकार:

1. **ग्रामिण भागासाठी – पंचायती राज संस्था (PRI)**
2. **शहरी भागासाठी – नगरपालिका संस्था**

---

3. 73 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1992 (पंचायती राज):

- **भाग IX संविधानात समाविष्ट (कलम 243 ते 243-O).**

- पंचायतींना घटनात्मक दर्जा प्राप्त.
- त्रिस्तरीय रचना:
    - ग्राम पंचायत (गाव)
    - पंचायत समिती (तालुका)
    - जिल्हा परिषद (जिल्हा)

महत्त्वाच्या बाबी:

- ग्रामसभा ही थेट लोकशाहीसाठी स्थापन.
- अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिलांसाठी 33% आरक्षण.
- पंचायतींचा कार्यकाळ ५ वर्षे.
- राज्य निवडणूक आयोग स्थापन.
- राज्य वित्त आयोग नेमला जातो.
- अकरावी अनुसूची – २९ विषय समाविष्ट (उदा. शेती, शिक्षण, आरोग्य इ.).

---

4. 74 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1992 (नगरपालिका):

- भाग IX-A संविधानात समाविष्ट (कलम 243P ते 243ZG).
- नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा प्रदान.
- तीन प्रकार:
    - महानगरपालिका (मोठी शहरे)
    - नगर परिषद (मध्यम शहरे)
    - नगर पंचायत (गावाहून शहरात रूपांतर होत असलेली क्षेत्रे)

महत्त्वाच्या बाबी:

- SC, ST व महिलांसाठी (33%) आरक्षण.
- कार्यकाळ – ५ वर्षे.
- बारावी अनुसूची – १८ विषय (पाणी, कचरा व्यवस्थापन, शहर नियोजन इ.).

- राज्य निवडणूक आयोग नगरपालिकांच्या निवडणुका घेतो.
- कर आकारणी, नियोजन व सेवा पुरवठा करण्याचे अधिकार.

---

5. 73वी व 74वी दुरुस्तीचे महत्त्व:

@sandykadamofficial

- स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कायदेशीर आधार.
- विकेंद्रीकरण व लोकसहभाग वाढवला.
- आरक्षणामुळे समावेशक लोकशाही मजबूत झाली.
- स्थानिक सेवा, नियोजन व जबाबदारी सुधारली.
- 3F (Functions, Funds, Functionaries) चा हक्क.

---

6. निष्कर्ष:

73वी आणि 74वी दुरुस्तीने भारतात स्थानिक लोकशाहीला घटनात्मक मान्यता दिली. आजही काही अडचणी असूनही, ह्या सुधारणा खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे 'तळागाळातील रूप' बनल्या आहेत.

---

6) Critically examine the nature of federalism in India.

भारतातील संघराज्याचे स्वरूप गंभीरपणे तपासा.

Ans:-

1. Introduction:

Federalism is a system of government in which powers are divided between a central authority and various constituent units (states). The Indian Constitution establishes a unique federal structure that combines federal features with unitary tendencies, often described as "quasi-federal".

---

2. Federal Features of Indian Constitution:

1. **Dual Government:**
    - **Clear division of powers between Union and State governments.**
2. **Written Constitution:**
    - **Provides a legal framework and defines powers of each level.**
3. **Supremacy of the Constitution:**
    - **All laws must conform to the Constitution.**
4. **Independent Judiciary:**
    - **Supreme Court acts as the guardian of the Constitution and resolves federal disputes.**
5. **Division of Powers (Schedule VII):**
    - **Union List (97 subjects), State List (66 subjects), Concurrent List (47 subjects).**
6. **Bicameral Legislature:** **@sandykadamofficial**
    - **Rajya Sabha represents the states at the federal level.**

---

3. Unitary or Centralizing Features:

1. **Strong Centre:**
    - **Union has more subjects and powers, especially over important matters like defense, foreign affairs, etc.**
2. **Single Constitution for Union & States:**
    - **Unlike USA, states do not have their own constitutions (except J&K before Article 370 abrogation).**
3. **Single Citizenship:**
    - **All Indians are citizens of India only, not of individual states.**

4. **Emergency Provisions:**
    - **During National Emergency, Centre becomes all-powerful and states function under its control.**
5. **Appointment of Governors:**
    - **Governor is appointed by the President and acts as Centre's representative.**
6. **Power to Alter State Boundaries:**
    - **Parliament can create new states or alter boundaries (Article 3), showing central superiority.**

---

4. Supreme Court's View:

- **In State of West Bengal v. Union of India (1963), the SC stated that India is not a traditional federation.**
- **In S.R. Bommai v. Union of India (1994), SC emphasized federalism as a part of the Basic Structure, meaning it cannot be destroyed.**

---

5. Critical Analysis:

@sandykadamofficial

- **Indian federalism is more centralized than classical federations like the USA.**
- **States are not co-equal with the Centre; Centre has residuary powers (Article 248).**
- **However, cooperative federalism is encouraged in practice (e.g., GST Council).**
- **Increasing demands for greater autonomy to states (e.g., fiscal federalism) show ongoing evolution.**

---

6. Conclusion:

Indian federalism is unique and dynamic. It is federal in structure but unitary in spirit. This flexibility allows it to adapt to the needs of a diverse and complex society, though true cooperative federalism is still a work in progress.

---

1. प्रस्तावना:

संघराज्य म्हणजे अशी राज्यप्रणाली जिथे केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात अधिकारांचे विभाजन असते. भारताचे संविधान संघराज्यात्मक वैशिष्ट्ये व ऐक्यवादी झुकाव यांचा संगम आहे. त्यामुळे भारतातील संघराज्यव्यवस्था "अर्धसंघराज्यात्मक" (quasi-federal) मानली जाते.

---

2. संघराज्याची वैशिष्ट्ये (Federal Features):

1. **दुहेरी शासनरचना:**
   - **केंद्र व राज्य यांच्यात स्पष्ट अधिकारविभाग.**
2. **लिखित संविधान:**
   - **सर्व अधिकार व जबाबदाऱ्या संविधानात स्पष्ट केल्या आहेत.**
3. **संविधानाची सर्वोच्चता:**
   - **सर्व कायदे संविधानाच्या अधीन.**
4. **स्वतंत्र न्यायव्यवस्था:**
   - **सर्वोच्च न्यायालय संघराज्य संरक्षक म्हणून काम करते.**
5. **अधिकारांचे विभाजन (७वी अनुसूची):**
   - **केंद्र सूची (९७ विषय), राज्य सूची (६६ विषय), समांतर सूची (४७ विषय).**
6. **द्विसदनी संसद:**
   - **राज्यसभा राज्यांचे प्रतिनिधित्व करते.**

@sandykadamofficial

---

3. ऐक्यवादी झुकाव (Unitary Features):

1. केंद्र सरकारचे वर्चस्व:
   - केंद्राकडे अधिक व महत्वाचे अधिकार.
2. एकच संविधान:
   - राज्यांना स्वतंत्र संविधान नाही (J&K वगळता आधी).
3. एकच नागरिकत्व:
   - सर्व भारतीय फक्त भारताचे नागरिक.
4. आणीबाणीची तरतूद:
   - आणीबाणीच्या काळात केंद्र सर्व अधिकार प्राप्त करते.
5. राज्यपालांची नियुक्ती:
   - राष्ट्रपतीमार्फत राज्यपालांची नियुक्ती, जो केंद्राचा प्रतिनिधी असतो.
6. राज्यांची सीमा बदलण्याचा अधिकार:
   - कलम 3 अंतर्गत संसद राज्यांची रचना बदलू शकते.

---

4. सर्वोच्च न्यायालयाचे दृष्टिकोन:

- पश्चिम बंगाल राज्य वि. भारत संघ (1963): भारत पारंपरिक संघराज्य नाही.
- एस.आर. बोम्मई वि. भारत संघ (1994): संघराज्य ही संविधानाची मूलभूत रचना आहे – ती नष्ट करता येत नाही.

---

5. टीकात्मक विश्लेषण:

- भारतीय संघराज्य केंद्रीभूत स्वरूपाचे आहे.
- राज्ये केंद्राच्या अधीन, सह-सममूल्य नाही.
- कलम 248 – केंद्राकडे शेषाधिकार.
- प्रत्यक्षात सहकार्यात्मक संघराज्य दिसून येते (उदा. GST परिषद).

- राज्यांना अधिक स्वायत्तता हवी अशी मागणी वाढतेय.

---

6. निष्कर्ष:

@sandykadamofficial

भारतीय संघराज्य ही लवचिक, अद्वितीय आणि विकसित होत असलेली रचना आहे. संघराज्यात्मक रचना असूनही ऐक्यवादी आत्मा आहे. विविधतेने नटलेल्या भारतासाठी ही संमिश्र रचना योग्य आहे, पण खऱ्या सहकार्यात्मक संघराज्याची गरज आहे.

---

7) Bring out the Parliamentary privileges recognized by Indian Constitutional Jurisprudence with judicial precedents.

भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्राने मान्यता दिलेल्या संसदीय विशेषाधिकारांना न्यायालयीन उदाहरणांसह समोर आणा.

Ans:-

1. Introduction:

Parliamentary privileges are special rights, immunities, and exemptions enjoyed by Members of Parliament (MPs) and legislative bodies. These are necessary for the independent and effective functioning of the legislature. They are not subject to ordinary legal process unless provided by the Constitution.

---

2. Constitutional Provisions:

- **Article 105 (for Parliament) and Article 194 (for State Legislatures) deal with parliamentary privileges.**
- **These include:**
  - **Freedom of speech in the House.**
  - **Immunity from legal proceedings for anything said or done in the House.**

- Other privileges as enjoyed by the British House of Commons at the commencement of the Constitution (until defined by law).

---

3. Types of Parliamentary Privileges:

A. Individual Privileges (of MPs):

1. **Freedom of Speech (Article 105(1))**
   - MPs can speak freely in Parliament without fear of legal action.
2. **Freedom from Arrest** @sandykadamofficial
   - Members are immune from arrest in civil cases during sessions and 40 days before/after.
3. **Exemption from Jury Service**
   - MPs are exempt from serving as jurors while in office.

B. Collective Privileges (of the House):

1. Right to regulate internal proceedings.
2. Right to punish for contempt or breach of privilege.
3. Right to exclude strangers and hold secret sittings.
4. Right to publish parliamentary proceedings (subject to Article 361A).

---

4. Important Judicial Precedents:

1. *Keshav Singh's Case (1965)* – Allahabad High Court and Supreme Court

- Keshav Singh was punished for contempt by the UP Assembly.
- SC held: Legislatures have the power to punish for contempt, but subject to judicial review.

2. ***P.V. Narasimha Rao v. State (1998)*** **– JMM Bribery Case**

- **MPs accused of taking bribes to vote in Parliament.**
- **SC held: MPs are protected for their speech and vote, even if obtained by bribe. This raised serious questions on ethical accountability vs. constitutional immunity.**

3. ***Raja Ram Pal v. Lok Sabha (2007)***

- **Expulsion of MPs in cash-for-query scam.**
- **SC held: Parliament can expel members to maintain dignity, but such decisions are subject to judicial review.**

---

5. Critical Analysis:

- **Parliamentary privileges are essential to protect legislative independence, but they should not be misused for personal immunity.**
- **Judiciary has clarified that parliamentary privileges are not above the Constitution.**
- **There is still no codified law on privileges – leading to ambiguity and potential for misuse.**

---

6. Conclusion:

Parliamentary privileges are inherent tools for legislative functioning, but they must be used with constitutional responsibility. Judicial precedents have ensured a balance between legislative privilege and fundamental rights, reinforcing that no organ is above the Constitution.

---

1. प्रस्तावना:

संसदीय विशेषाधिकार म्हणजे सांसद आणि विधानमंडळांना मिळणारे विशिष्ट अधिकार आणि संरक्षण, जे त्यांच्या स्वतंत्र व प्रभावी कार्यासाठी आवश्यक असतात. हे अधिकार सामान्य कायद्यानुसार अंमलात आणले जात नाहीत.

---

2. घटनात्मक तरतुदी:

@sandykadamofficial

- कलम 105 (संसदसदस्यांसाठी) आणि कलम 194 (राज्य विधानमंडळासाठी).
- हे अधिकार खालील प्रमाणे आहेत:
  - सभागृहात मुक्त भाषणाचा अधिकार.
  - सभागृहात केलेल्या कृतींसाठी न्यायालयीन कारवाईपासून सूट.
  - ब्रिटीश हाऊस ऑफ कॉमन्सचे अधिकार (जोपर्यंत भारतात कायद्यानं ठरवले जात नाहीत).

---

3. विशेषाधिकारांचे प्रकार:

अ. वैयक्तिक अधिकार (सांसदांचे):

1. सभागृहात मुक्त भाषणाचा अधिकार (कलम 105(1))
2. गिरफ्तारीपासून संरक्षण – सत्रादरम्यान व ४० दिवस आधी-पुढे.
3. न्यायालयीन सेवा टाळण्याचा हक्क.

आ. सामूहिक अधिकार (सभागृहाचे):

1. स्वतःच्या कामकाजाचे नियमन.
2. अपमान किंवा विशेषाधिकार भंगाबाबत शिक्षा.
3. गुप्त सभा घेण्याचा अधिकार.
4. कामकाज प्रकाशित करण्याचा अधिकार (कलम 361A नुसार मर्यादा).

---

4. महत्त्वाचे न्यायनिवाडे:

1. *केशव सिंग प्रकरण (1965)*

- उत्तर प्रदेश विधानसभेने अपमान केल्याबद्दल शिक्षा दिली.
- सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले: विशेषाधिकार अस्तित्वात आहेत, पण न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहेत.

2. *पी. व्ही. नरसिंहराव प्रकरण (1998)* – JMM लाच प्रकरण
   - लाच घेतल्याने संसदेत मतदान.
   - न्यायालयाने सांगितले: मतदान व भाषणाला संरक्षण आहे, जरी ते लाच घेऊन केले गेले असले तरी – यावर नैतिक आणि संवैधानिक प्रश्न उपस्थित.

**3. *राजाराम पाल प्रकरण (2007)* – Cash-for-query scam
   - संसद सदस्यांची हकालपट्टी.
   - SC: संसद सदस्यांना हकालपट्टी करण्याचा अधिकार आहे, पण तो निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहे.

---

5. टीकात्मक विश्लेषण:

- विशेषाधिकार हे लोकशाही सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक, पण व्यक्तिगत संरक्षणासाठी गैरवापर होऊ नये.
- सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की विशेषाधिकार संविधानाच्या अधीन आहेत.
- आजही विशेषाधिकारांविषयी स्वतंत्र कायदा नाही, ज्यामुळे गोंधळ आणि गैरवापर शक्य आहे.

---

6. निष्कर्ष:

@sandykadamofficial

संसदीय विशेषाधिकार हे घटनात्मक गरजेचे साधन आहेत, परंतु त्यांचा जबाबदारीने आणि संविधानाच्या चौकटीत वापर होणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन निर्णयांमुळे संतुलन साधले गेले आहे, आणि लोकशाही टिकवण्यासाठी हे विशेष महत्त्वाचे ठरते.

8) Explain Judicial Activism With Relevant Case Law.

संबंधित केस कायद्यासह न्यायिक सक्रियता स्पष्ट करा

Ans:-

1. Introduction:

@sandykadamofficial

Judicial Activism refers to the proactive role played by the judiciary in protecting the rights of citizens and upholding the Constitution by going beyond the traditional role of interpreting laws. It often involves judges stepping into the domain of legislature or executive, especially when those branches fail to act.

---

2. Meaning and Origin:

- **The term was popularized in the USA but has gained strong relevance in India, especially after the 1970s.**
- **Judicial activism arises when courts actively enforce Fundamental Rights, issue directions, and formulate policies in public interest through Public Interest Litigations (PILs).**

---

3. Constitutional Basis:

- **Article 32 – Right to Constitutional Remedies.**
- **Article 226 – High Court's power to issue writs.**
- **Article 21 – Right to Life and Personal Liberty (often used in activist judgments).**

---

4. Features of Judicial Activism:

1. **Expansion of Fundamental Rights.**
2. **Use of PILs to reach the masses.**
3. **Interpretation of laws in progressive manner.**
4. **Checks on the legislature and executive.**
5. **Directions and guidelines in absence of laws.**

---

5. Landmark Case Laws on Judicial Activism:

1. Maneka Gandhi v. Union of India (1978)

- **Expanded the scope of Article 21 to include fairness, justice, and reasonableness.**
- **Set the tone for judicial activism in fundamental rights.**

2. M.C. Mehta v. Union of India (1987 – 2000s)

- **A series of PILs for environmental protection.**
- **SC issued directions on pollution control, clean air, and water.**

3. Vishaka v. State of Rajasthan (1997)

- **In absence of legislation on sexual harassment at workplaces, SC laid down guidelines (Vishaka Guidelines).**
- **Example of judiciary filling legislative vacuum.**

4. Hussainara Khatoon v. State of Bihar (1979)

- **Addressed plight of undertrial prisoners.**
- **SC emphasized the right to free legal aid and speedy trial.**

5. Common Cause v. Union of India (2018)

- **Recognized passive euthanasia and right to die with dignity under Article 21.**

---

6. Criticism of Judicial Activism:

- **Judicial Overreach – encroachment into the domains of other organs.**
- **Violation of separation of powers.**
- **Risk of subjective decisions based on judges' views.**

---

7. Conclusion:

@sandykadamofficial

Judicial activism has played a vital role in promoting justice, especially for the poor and voiceless. However, it must be balanced and exercised within the constitutional limits to ensure that the judiciary does not override democratic institutions.

---

1. प्रस्तावना:

न्यायालयीन सक्रीयता म्हणजे न्यायालयाने केवळ कायद्याची व्याख्या न करता नागरिकांचे मूलभूत हक्क रक्षण करण्यासाठी आणि संविधानाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेणे. ही भूमिका काही वेळा कार्यकारी किंवा विधिमंडळाच्या कामात हस्तक्षेप करताना दिसते.

---

2. अर्थ व उत्पत्ती:

- **ही संकल्पना प्रथम अमेरिकेत उदयास आली, परंतु भारतात ती 1970 नंतर अधिक प्रभावी झाली.**
- **PILs (जनहित याचिका) च्या माध्यमातून न्यायालये थेट जनतेपर्यंत पोहोचतात.**

---

3. घटनात्मक आधार:

- **कलम 32 – घटनात्मक उपायांचा अधिकार.**
- **कलम 226 – उच्च न्यायालयाचा लेखी आदेश देण्याचा अधिकार.**
- **कलम 21 – जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क.**

---

4. न्यायालयीन सक्रीयतेची वैशिष्ट्ये:

1. **मूलभूत हक्कांचे विस्तार.**
2. **जनहित याचिकांद्वारे जनसामान्यांपर्यंत पोहोच.**
3. **प्रगतीशील अर्थ लावणे.**

@sandykadamofficial

4. कार्यकारी व विधिमंडळावर नियंत्रण.
5. कायद्याच्या अभावात मार्गदर्शक तत्त्वे देणे.

---

5. महत्त्वाचे न्यायनिवाडे:

1. मनेका गांधी वि. भारत संघ (1978)
   - कलम 21 चे व्यापक अर्थ लावून न्याय, समता, आणि प्रक्रियेतील न्यायाची आवश्यकता मान्य केली.
   - न्यायालयीन सक्रीयतेची सुरुवात.
2. एम. सी. मेहता वि. भारत संघ (1987 – पुढे)
   - पर्यावरण रक्षणासाठी अनेक जनहित याचिका.
   - सुप्रीम कोर्टाने प्रदूषण नियंत्रणावर महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.
3. विशालका वि. राजस्थान राज्य (1997)
   - कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळावरील कायदा नसताना, कोर्टाने विशालका मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली.
4. हुसैनारा खातून वि. बिहार राज्य (1979)
   - अटकपूर्व कैद्यांचे हक्क आणि जलद न्यायाचा अधिकार यावर भर.
5. कॉमन कॉज वि. भारत संघ (2018)
   - निष्क्रिय इच्छामरण (Passive Euthanasia) ला कलम 21 च्या अंतर्गत मान्यता.

---

6. टीका:

- न्यायालयीन अतिक्रमण (Judicial Overreach) – इतर घटकांच्या कामात हस्तक्षेप.
- सत्ता विभागणीच्या तत्वाचा भंग.
- न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक विचारांवर आधारित निर्णयांचा धोका.

---

7. निष्कर्ष:

न्यायालयीन सक्रीयतेमुळे न्याय व हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे झाले आहे, विशेषतः गरिबांसाठी व दुर्बल घटकांसाठी. मात्र ही भूमिका संविधानाच्या मर्यादेत राहूनच बजावली पाहिजे, जेणेकरून लोकशाही संस्थांचे संतुलन टिकून राहील.

---

9) Explain Emergency under Article 356. कलम ३५६ अंतर्गत आणीबाणी स्पष्ट करा.

Ans:- @sandykadamofficial

1. Introduction:

Article 356 of the Indian Constitution provides for the President's Rule in a state. It is a type of constitutional emergency, declared when a state government fails to function in accordance with the provisions of the Constitution.

---

2. Constitutional Provision – Article 356:

- **Article 356 empowers the President of India to assume control over a state's governance if the Governor reports that the constitutional machinery has failed in the state.**
- **Commonly referred to as "President's Rule" or "State Emergency."**

---

3. Grounds for Proclamation:

- **Failure of the constitutional machinery in the state.**
- **Breakdown of law and order.**
- **Hung Assembly.**
- **Refusal to follow directions from the Union Government.**
- **Political instability.** @sandykadamofficial

---

4. Procedure for Imposing President's Rule:

1. **Governor's Report (or President can act without it).**
2. **President issues a Proclamation under Article 356.**
3. **Parliamentary Approval:**
    - **The proclamation must be approved by both Houses of Parliament within two months.**
    - **Once approved, the President's Rule can continue for 6 months at a time, up to a maximum of 3 years with Parliamentary approval and conditions under Article 356(4).**

---

5. Effects of Article 356 Proclamation:

- **State Legislature may be dissolved or suspended.**
- **Executive power of the state is assumed by the President.**
- **The Parliament makes laws for the state.**
- **The Governor administers the state on behalf of the President.**

---

6. Judicial Review & Important Case Laws:

1. S.R. Bommai v. Union of India (1994):

- **Landmark judgment on misuse of Article 356.**
- **Supreme Court held:**
    - **The President's Rule is subject to judicial review.**
    - **It cannot be used for political purposes.**
    - **Floor test is the only legitimate method to test majority.**

2. Rameshwar Prasad v. Union of India (2006):

- **President's Rule in Bihar declared unconstitutional as there was no real breakdown of constitutional machinery.**

---

7. Criticism of Article 356:

@sandykadamofficial

- **Frequently misused for political reasons.**
- **Undermines the federal structure.**
- **Dismissal of elected state governments weakens democracy.**

---

8. Conclusion:

Article 356 is meant to be an extraordinary provision, not a tool for political convenience. The judiciary, especially through S.R. Bommai's case, has ensured that it is used only in genuine cases and subject to constitutional safeguards to protect federalism.

---

1. प्रस्तावना:

कलम 356 हे राज्यात घटनात्मक आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद आहे. जर एखाद्या राज्यातील सरकार संविधानाच्या तरतुदीनुसार कार्य करण्यात अपयशी ठरले, तर राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतो.

---

2. घटनात्मक तरतूद – कलम 356:

- **राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्यास, राज्यपाल राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करतो.**
- **राष्ट्रपती राष्ट्रपती राजवट (President's Rule) लागू करतो.**

---

3. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे आधार:

- **राज्यात घटनात्मक यंत्रणेचा अपयश.**

@sandykadamofficial

- **कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग.**

- बहुमत नसलेले विधानसभेचे स्वरूप.
- केंद्र सरकारच्या सूचनांचे उल्लंघन.
- राजकीय अस्थिरता.

---

4. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची प्रक्रिया:

1. राज्यपालाचा अहवाल किंवा राष्ट्रपती स्वतःच्या निर्णयावर.
2. कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपतीद्वारे जाहीरनामा.
3. संसदेची मान्यता आवश्यक:
    - दोन्ही सभागृहांनी २ महिन्यांच्या आत मान्यता द्यावी.
    - एकदा मंजूर झाल्यास, ६ महिन्यांपर्यंत लागू राहते.
    - कमाल ३ वर्षे वाढवता येते, पण काही अटींसह (कलम 356(4)).

---

5. कलम 356 लागू झाल्यानंतरचे परिणाम:

- राज्य विधानमंडळ बरखास्त किंवा निलंबित केला जातो.
- राज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतीकडे जाते.
- संसद राज्यासाठी कायदे करते.
- राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्य चालवतो.

---

6. न्यायनिवाडे व पुनरावलोकन:

1. एस. आर. बोम्मई वि. भारत संघ (1994):

- महत्त्वपूर्ण निकाल.
- सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले:
    - राष्ट्रपती राजवट ही न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहे.
    - राजकीय हेतूसाठी वापर करता येणार नाही.
    - बहुमत चाचणीसाठी विधानसभेतच मतदान आवश्यक आहे.

2. रमेश्वर प्रसाद वि. भारत संघ (2006): @sandykadamofficial

- बिहारमधील राष्ट्रपती राजवट बेकायदेशीर ठरवली गेली.

---

7. टीका:

- राजकीय फायद्यासाठी वारंवार गैरवापर.
- संघराज्य रचनेवर परिणाम.
- निवडून आलेल्या सरकारांचे बेकायदेशीर पदच्युत करणे.

---

8. निष्कर्ष:

कलम 356 ही अत्यंत अपवादात्मक तरतूद आहे, जी केवळ खऱ्या घटनात्मक अपयशाच्या परिस्थितीतच वापरली पाहिजे. न्यायालयीन नियंत्रणामुळे आता या तरतूदीचा गैरवापर रोखला जातो, आणि त्यामुळे संघराज्याची रचना टिकून राहते.

---

10) Explain Council of Ministers at the union and state governments. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मंत्रिमंडळाचे स्पष्टीकरण द्या.

Ans:-

1. Introduction:

In India, both at the Union (Central) and State levels, there is a Council of Ministers (CoM) headed by the Prime Minister at the Centre and the Chief Minister at the State. The Council of Ministers plays a crucial role in the functioning of the parliamentary system based on collective responsibility.

---

2. Constitutional Provisions:

- **Union Level: Articles 74 to 75.**
- **State Level: Articles 163 to 164.** @sandykadamofficial

---

3. Composition of Council of Ministers:

The Council of Ministers consists of three categories at both levels:

1. **Cabinet Ministers – Senior ministers in charge of major ministries (e.g. Finance, Defence).**
2. **Ministers of State – May have independent charge or assist cabinet ministers.**
3. **Deputy Ministers – Assist cabinet or state ministers.**

Note: At the Centre, there is also the Cabinet, a smaller group within the CoM that takes major decisions.

---

4. Appointment and Tenure:

Union Level:

- **Appointed by the President on the advice of the Prime Minister.**
- **Hold office during the pleasure of the President.**

State Level:

- **Appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister.**
- **Hold office during the pleasure of the Governor.**

---

5. Powers and Functions:

At Union Level:

- **Formulates national policies and administration.**
- **Introduces and implements laws.**
- **Advises the President.**
- **Responsible for defence, foreign affairs, and finance.**

At State Level:

@sandykadamofficial

- **Makes state-level policies and laws.**
- **Advises the Governor.**
- **Executes state schemes and projects.**
- **Maintains law and order within the state.**

---

6. Collective Responsibility:

- **The Council of Ministers is collectively responsible to the Lower House:**
  - **Lok Sabha at the Centre.**
  - **Vidhan Sabha at the State.**
- **If the House passes a no-confidence motion, the entire council must resign.**

---

7. Difference between Cabinet and CoM:

Aspect	Cabinet	Council of Ministers
Size	Smaller (20–25)	Larger
Role	Policy-making	Implementation
Meetings	Regular	Rare as a full body

---

8. Judicial View:

In Shamsher Singh v. State of Punjab (1974), the Supreme Court held that the real executive power lies with the Council of Ministers, not the President or Governor who acts only on their advice.

---

9. Conclusion:

The Council of Ministers is the real executive authority in India, both at the Union and State levels. It ensures that the government is run democratically, and is accountable to the legislature through collective responsibility. @sandykadamofficial

---

1. प्रस्तावना:

भारतामध्ये केंद्र व राज्य पातळीवर एक मंत्रिपरिषद असते. केंद्रात ती पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखाली, आणि राज्यात मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली असते. ही व्यवस्था सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वावर आधारित आहे.

---

2. घटनात्मक तरतुदी:

- केंद्र सरकारसाठी – कलमे 74 ते 75.
- राज्य सरकारसाठी – कलमे 163 ते 164.

---

3. मंत्रिपरिषदेची रचना:

केंद्र आणि राज्य पातळीवर मंत्रिपरिषद ही तीन प्रकारच्या मंत्र्यांपासून बनलेली असते:

1. मंत्रिमंडळ मंत्री (Cabinet Ministers) – महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्री (उदा. अर्थ, संरक्षण).
2. राज्यमंत्री (Ministers of State) – स्वतंत्र कामकाज किंवा कॅबिनेट मंत्र्यांना सहाय्य.
3. उपमंत्री (Deputy Ministers) – सहाय्यक भूमिका.

"कॅबिनेट" ही मंत्रिपरिषदेचा एक लहान व प्रभावी गट असतो जो निर्णय घेतो.

---

4. नियुक्ती व कार्यकाल:

केंद्र सरकारमध्ये: @sandykadamofficial

- पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती नियुक्ती करतो.

- राष्ट्रपतीच्या आनंदावर पदावर राहतात.

राज्य सरकारमध्ये:

- मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने राज्यपाल नियुक्ती करतो.
- राज्यपालाच्या आनंदावर पदावर राहतात.

---

5. अधिकार व कार्ये:

केंद्रात:

- राष्ट्रीय धोरणे तयार करणे.
- कायदे करणे व अंमलबजावणी.
- राष्ट्रपतीला सल्ला देणे.
- संरक्षण, परराष्ट्र व अर्थविषयक निर्णय.

राज्यात:

- राज्य धोरणे व कायदे तयार करणे.
- राज्यपालाला सल्ला देणे.
- योजना अंमलात आणणे.
- राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे.

---

6. सामूहिक जबाबदारी:

- मंत्रिपरिषद ही खालील सभागृहास सामूहिकरित्या जबाबदार असते:
  - केंद्रात – लोकसभा.
  - राज्यात – विधानसभा.
- अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास संपूर्ण मंत्रिपरिषद राजीनामा देते.

---

7. कॅबिनेट व मंत्रिपरिषद यातील फरक:

घटक	कॅबिनेट	मंत्रिपरिषद
आकार	लहान (२०–२५)	मोठी
भूमिका	धोरण निर्धारण	अंमलबजावणी
सभा	नियमित	दुर्मीळ

---

8. न्यायालयीन निर्णय:

शमशेर सिंग वि. पंजाब राज्य (1974) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की, कार्यकारी अधिकार प्रत्यक्षात मंत्रिपरिषदेचेच असतात, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल हे त्यांच्या सल्ल्यानुसारच कार्य करतात.

---

9. निष्कर्ष:

मंत्रिपरिषद ही भारताच्या कार्यकारी व्यवस्थेची खरी शक्ती आहे. ही संस्था लोकशाही मूल्यांवर आधारित, उत्तरदायित्व सिद्ध करणारी व संविधानाची अंमलबजावणी करणारी आहे.

---

11) What is basic structure doctrine? Explain with relevant Judgements. मूलभूत रचनेचा सिद्धांत म्हणजे काय? संबंधित निर्णयांसह स्पष्ट करा.

Ans:-

1. Introduction:

The Basic Structure Doctrine is a judicial principle that limits the power of Parliament to amend the Constitution. It holds that while Parliament can amend most parts of the Constitution under Article 368, it cannot alter or destroy its "basic structure".

---

2. Origin and Meaning:

- **The doctrine is not mentioned in the Constitution, but was evolved by the Supreme Court through judicial interpretation.**
- **It ensures that the core values and foundational principles of the Constitution remain intact and are beyond the reach of amending powers.** **@sandykadamofficial**

---

3. Key Judgments:

1. Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)

- **Landmark case.**
- **The Supreme Court ruled that Article 368 does not give Parliament unlimited power.**
- **It can amend any part, but not the basic structure.**
- **Majority: 7:6 judgment.**

2. Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975)

- **The 39th Amendment tried to bar judicial review of election disputes.**
- **Court struck it down, saying free and fair elections are part of the basic structure.**

3. Minerva Mills v. Union of India (1980)

- **Court struck down clauses of the 42nd Amendment that gave unlimited amending power.**
- **Held that "limited amending power" and "harmony between Fundamental Rights and Directive Principles" are part of the basic structure.**

4. S.R. Bommai v. Union of India (1994)

- **Federalism and secularism were held as essential features of the Constitution.**

5. I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007)

- **Laws placed in the 9th Schedule after 1973 are subject to judicial review if they violate the basic structure.**

---

4. Elements of Basic Structure:

@sandykadamofficial

The Supreme Court has identified several features as part of the basic structure, including:

- **Supremacy of the Constitution**
- **Republican and democratic form of government**
- **Secularism**
- **Separation of powers**
- **Judicial review**
- **Rule of law**
- **Free and fair elections**
- **Federalism**
- **Dignity of individual and unity of nation**

---

5. Importance:

- **Prevents authoritarian rule and abuse of power.**
- **Acts as a check on Parliament's amending authority.**
- **Protects core constitutional values from political changes.**

---

6. Criticism:

- **Not found in the text of the Constitution.**
- **Considered by some as judicial overreach.**

- **Yet, it has been crucial in preserving democracy and constitutionalism.**

---

7. Conclusion:

The Basic Structure Doctrine is one of the most significant contributions of the Indian judiciary. It ensures that no government can destroy the identity of the Constitution, thereby protecting the essence of Indian democracy.

---

1. प्रस्तावना:

@sandykadamofficial

मूलभूत रचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) म्हणजे संसदेला संविधान दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असला तरी ती संविधानाची मूलभूत रचना बदलू शकत नाही. हा सिद्धांत घटनात्मक स्थैर्य आणि मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

---

2. उगम व अर्थ:

- **घटनेत हा शब्द नाही, पण सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायनिर्णयांद्वारे तो विकसित केला.**
- **तो सुनिश्चित करतो की संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांना धक्का लागणार नाही.**

---

3. महत्त्वाचे न्यायनिर्णय:

1. केसवानंद भारती वि. केरळ राज्य (1973)

- **ऐतिहासिक निर्णय.**
- **कलम 368 अंतर्गत संसदेला संपूर्ण स्वातंत्र्य नाही असे ठरवले.**
- **दुरुस्ती करता येईल, पण मूलभूत रचना न बदलता.**

2. इंदिरा गांधी वि. राज नारायण (1975)

- 39वी दुरुस्तीने निवडणूक विवादांवर न्यायालयीन पुनरावलोकन बंद केले.
- न्यायालयाने "स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणूक" ही मूलभूत रचना आहे, असे सांगून ती दुरुस्ती अमान्य केली.

3. मिनर्वा मिल्स वि. भारत संघ (1980) @sandykadamofficial

- 42व्या दुरुस्तीचे काही भाग रद्द केले.
- "मर्यादित दुरुस्ती अधिकार" आणि "मूलभूत अधिकार व राज्य धोरण यांचा समतोल" हे मूलभूत रचनेचा भाग मानले.

4. एस. आर. बोम्मई वि. भारत संघ (1994)

- संघराज्य व्यवस्था आणि धर्मनिरपेक्षता या दोन्हीला मूलभूत रचनेचा भाग मानले.

5. आय. आर. कोएलो वि. तमिळनाडू राज्य (2007)

- 1973 नंतर 9व्या अनुसूचीत ठेवलेले कायदे देखील मूलभूत रचनेच्या विरोधात असल्यास रद्द होऊ शकतात.

---

4. मूलभूत रचनेची घटक तत्त्वे:

न्यायालयाने खालील बाबी मूलभूत रचनेचा भाग मानल्या आहेत:

- संविधानाची सर्वोच्चता
- लोकशाही व प्रजासत्ताक शासनपद्धती
- धर्मनिरपेक्षता
- सत्तांचे विभाजन
- न्यायालयीन पुनरावलोकन
- कायद्याचे राज्य (Rule of Law)
- स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणूक
- संघराज्य व्यवस्था
- व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण

---

5. महत्त्व:

- हुकूमशाही टाळण्यासाठी आवश्यक.
- संसदेच्या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवते.
- संविधानातील गाभ्याचे मूल्य कायम राखते.

---

6. टीका:

- संविधानात थेट उल्लेख नाही.
- काही वेळा न्यायालयीन अतिक्रमण मानले जाते.
- तरीही लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक सिद्धांत.

---

7. निष्कर्ष:

मूलभूत रचना सिद्धांत हा भारतीय न्यायालयीन व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा योगदान आहे. यामुळे संविधानाच्या ओळखीचे संरक्षण होते आणि कोणतेही सरकार ते उध्वस्त करू शकत नाही, हे सुनिश्चित होते.

---

12) Election Commission of India is an Independent Authority under the Constitution of India. Comment. Explain its Structure and Functions.

भारतीय निवडणूक आयोग ही भारतीय संविधानानुसार एक स्वतंत्र प्राधिकरण आहे. टिप्पणी द्या. त्याची रचना आणि कार्ये स्पष्ट करा.

Ans:-

1. Introduction:

The Election Commission of India (ECI) is a constitutional body under Article 324 of the Indian Constitution. It is entrusted with the responsibility of conducting free and fair elections to ensure democratic governance. Its independence and impartiality are essential features of the Indian electoral system.

2. Constitutional Provisions:

@sandykadamofficial

- **Article 324 provides for the superintendence, direction, and control of elections to be vested in the Election Commission.**
- **It oversees elections to:**
  - **Parliament,**
  - **State Legislatures,**
  - **Office of the President,**
  - **Office of the Vice-President.**

---

3. Structure of the Election Commission:

- **Initially, it was a single-member body (only Chief Election Commissioner – CEC).**
- **Since 1993, it is a multi-member body:**
  - **Chief Election Commissioner (CEC)**
  - **Two Election Commissioners**

Appointment:

- **Appointed by the President of India.**

Tenure:

- **Term of 6 years or until age 65, whichever is earlier.**

Removal:

- **CEC can be removed like a Supreme Court judge, through impeachment by Parliament.**
- **Election Commissioners can be removed on the recommendation of the CEC.**

---

4. Powers and Functions of the Election Commission:

A. Administrative Functions: @sandykadamofficial

- **Prepares electoral rolls and updates them regularly.**
- **Supervises the election process.**
- **Recognizes political parties and allocates election symbols.**
- **Monitors election expenditure by candidates.**
- **Implements the Model Code of Conduct.**

B. Adjudicatory Functions:

- **Settles disputes regarding the recognition of parties and symbols.**
- **Cancels elections in case of malpractices.**

C. Advisory Functions:

- **Advises the President or Governor on matters relating to disqualifications of MPs/MLAs under the Tenth Schedule (Anti-Defection Law).**

---

5. Independence of the Election Commission:

- **Security of tenure for CEC.**
- **Cannot be removed except by impeachment.**
- **Conditions of service cannot be changed to their disadvantage.**
- **Not answerable to any executive authority.**
- **Autonomous functioning and financial independence (though not absolute).**

---

6. Relevant Judicial Precedents:

S.S. Dhanoa v. Union of India (1991):

- **Emphasized the independent status of the Election Commission.** @sandykadamofficial

T.N. Seshan v. Union of India (1995):

- **Upheld that all Election Commissioners are equal in power, and the CEC is only first among equals.**

---

7. Conclusion:

The Election Commission plays a vital role in preserving democracy. As an independent constitutional authority, it ensures that elections in India remain free, fair, and impartial, which is fundamental to the functioning of a democratic republic.

---

1. प्रस्तावना:

भारत निवडणूक आयोग (Election Commission of India) हा घटनात्मक संस्था आहे जो कलम 324 अंतर्गत स्थापन करण्यात आला आहे. तो लोकशाही प्रक्रियेला मुक्त व निष्पक्ष ठेवण्यासाठी जबाबदार आहे. आयोगाची स्वतंत्रता आणि निष्पक्षता ही निवडणुकीच्या प्रक्रियेची मूलभूत गरज आहे.

---

2. घटनात्मक तरतुदी:

- **कलम 324 नुसार, सर्व निवडणुकांवरील नियंत्रण, देखरेख व मार्गदर्शन निवडणूक आयोगाकडे असते.**
- **हे खालील निवडणुकांवर देखरेख करते:**
  - **संसद,**
  - **राज्य विधानमंडळ,**
  - **राष्ट्रपती,**
  - **उपराष्ट्रपती.**

---

3. निवडणूक आयोगाची रचना:

@sandykadamofficial

- सुरुवातीला हा आयोग एकसदस्यीय होता.
- 1993 नंतर, तो त्रिसदस्यीय झाला:
    - मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC)
    - दोन निवडणूक आयुक्त

नियुक्ती:

- राष्ट्रपतीमार्फत नियुक्ती केली जाते.

कार्यकाल:

- 6 वर्षे किंवा 65 वर्षांचे वय, यापैकी जे आधी येईल.

बर्खास्ती:

- मुख्य निवडणूक आयुक्ताची बर्खास्ती फक्त संसदेच्या महाभियोगाद्वारे होऊ शकते.
- इतर आयुक्तांना, CEC च्या शिफारसीवरून राष्ट्रपती काढू शकतो.

---

4. आयोगाची कार्ये:

अ. प्रशासकीय कार्ये:

- मतदार यादी तयार करणे व अद्ययावत ठेवणे.
- निवडणूक प्रक्रियेची देखरेख.
- राजकीय पक्षांची मान्यता देणे.
- निवडणूक चिन्हांचे वाटप करणे.
- खर्चावर नियंत्रण ठेवणे.
- नमुनाभर चालवण्याचा आचारसंहिता लागू करणे.

ब. न्यायनिर्णय कार्ये:

- पक्ष मान्यता आणि चिन्हांबाबतचे विवाद सोडवणे.
- अनियमिततेमुळे निवडणूक रद्द करणे.

क. सल्लागार कार्ये:

- राष्ट्रपती व राज्यपालांना सदस्य अपात्रतेबाबत सल्ला देणे (दहावा अनुसूची – पक्षांतरविरोधी कायदा).

---

5. आयोगाची स्वायत्तता व स्वतंत्रता:

@sandykadamofficial

- मुख्य निवडणूक आयुक्ताला सुरक्षित कार्यकाल.
- त्याला केवळ महाभियोगाद्वारेच काढता येते.
- वेतन व सेवा अटी अकारक न करता येत नाहीत.
- कार्यात कोणत्याही कार्यकारी संस्थेचे नियंत्रण नाही.
- स्वायत्त व निष्पक्ष कामकाज.

---

6. महत्त्वाचे न्यायनिर्णय:

एस. एस. धनोआ वि. भारत संघ (1991):

- आयोगाची स्वतंत्र कार्यक्षमता अधोरेखित केली.

टी. एन. सेशन वि. भारत संघ (1995):

- सर्व निवडणूक आयुक्तांची शक्ती समान असल्याचे स्पष्ट केले.

---

7. निष्कर्ष:

भारत निवडणूक आयोग हा भारतीय लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. स्वतंत्र व घटनात्मक संस्था म्हणून तो लोकशाहीची निष्पक्षता व पारदर्शकता सुनिश्चित करतो, आणि हेच भारताच्या प्रजासत्ताकतेचे खरे लक्षण आहे.

---

13) Explain the Parliamentary procedure for the passing of Ordinary Bills which has been laid down in the Constitution.

संविधानात नमूद केलेल्या सामान्य विधेयकांच्या संमततेसाठी संसदीय कार्यपद्धती स्पष्ट करा.

Ans:- @sandykadamofficial

1. Introduction:

An Ordinary Bill refers to a non-money, non-financial bill that can be introduced in either House of Parliament – Lok Sabha or Rajya Sabha. The procedure for passing such a bill is governed by the provisions of the Indian Constitution and Parliamentary Rules of Procedure.

---

2. Constitutional Basis:

- **Articles 107 to 111 of the Indian Constitution deal with the procedure for ordinary bills.**

---

3. Stages in Passing an Ordinary Bill:

The passing of an ordinary bill involves the following three main readings in each House:

A. Introduction (First Reading):

- **A minister or member introduces the bill in either House.**
- **No debate on the bill at this stage.**
- **After introduction, it is published in the Gazette.**

B. Second Reading:

This is the most crucial stage and consists of three sub-stages:

1. **General Discussion – Principles and objectives of the bill are debated.**
2. **Committee Stage – Bill may be referred to a Select or Joint Committee.**

3. **Consideration Stage – Clause-by-clause discussion and voting.**

C. Third Reading:

- **Debate is limited to the acceptance or rejection of the bill.**
- **If passed by a simple majority, it moves to the other House.**

---

4. Procedure in the Second House: @sandykadamofficial

- **The same three readings take place.**
- **The second House may:**
  - **Pass the bill as it is.**
  - **Reject it.**
  - **Suggest amendments.**
  - **Take no action for 6 months.**

---

5. Joint Sitting (Article 108):

- **If there is a deadlock between both Houses:**
  - **The President may summon a Joint Sitting of both Houses.**
  - **Presided over by the Speaker of Lok Sabha.**
  - **Decision by majority vote.**

---

6. Assent of the President (Article 111):

- **After being passed by both Houses (or by joint sitting), the bill is sent to the President.**
- **The President may:**

- Give assent – Bill becomes law.
- Withhold assent – Bill fails.
- Return the bill (except Money Bill) for reconsideration once.

---

7. Key Features:

@sandykadamofficial

- Can be introduced in either House.
- No prior recommendation of the President needed.
- Simple majority in both Houses required.

---

8. Conclusion:

The procedure ensures that bills are scrutinized thoroughly, debated by both Houses, and then passed in accordance with democratic principles. This maintains legislative accountability and constitutional integrity.

---

1. प्रस्तावना:

साधे विधेयक (Ordinary Bill) म्हणजे धनविषयक नसलेले व सामान्य स्वरूपाचे विधेयक होय. असे विधेयक लोकसभा किंवा राज्यसभा, कोणत्याही सभागृहात सादर केले जाऊ शकते. यासाठी घटना व संसदेच्या नियमांनुसार प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

---

2. घटनात्मक आधार:

- कलम 107 ते 111 साध्या विधेयकांच्या प्रक्रिया संबंधित आहेत.

---

3. विधेयक पारित करण्याच्या टप्प्यांचे वर्णन:

साधे विधेयक संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात तीन वाचनांद्वारे पारित होते:

अ. पहिले वाचन (सादरीकरण): @sandykadamofficial

- मंत्री किंवा खासदार विधेयक सादर करतो.
- कोणतीही चर्चा होत नाही.
- सादरीकरणानंतर राजपत्रात प्रकाशन केले जाते.

आ. दुसरे वाचन:

या टप्प्यात विधेयकावर सखोल चर्चा केली जाते. तीन उपटप्पे असतात:

1. सामान्य चर्चा – उद्दिष्टे व तत्त्वांची चर्चा.
2. समिती टप्पा – विधेयक संयुक्त किंवा निवडक समितीकडे दिले जाऊ शकते.
3. विचार व सुधारणा टप्पा – प्रत्येक कलमावर चर्चा व मतदान.

इ. तिसरे वाचन:

- या टप्प्यावर चर्चा केवळ विधेयक मंजूर किंवा नाकारणे यापुरती मर्यादित असते.
- साध्या बहुमताने विधेयक मंजूर झाल्यास ते दुसऱ्या सभागृहात पाठवले जाते.

---

4. दुसऱ्या सभागृहात प्रक्रिया:

दुसऱ्या सभागृहातही तीन वाचनं केली जातात. सभागृह:

- विधेयक जसंच्या तसं मंजूर करू शकते.
- नकार देऊ शकते.
- सुधारणा सुचवू शकते.
- ६ महिन्यांपर्यंत कोणतीही कारवाई करू शकत नाही.

---

5. संयुक्त बैठक (कलम 108): @sandykadamofficial

- जर दोन्ही सभागृहांत मतभेद/पेच निर्माण झाला, तर:
  - राष्ट्रपती संयुक्त बैठक बोलावू शकतो.
  - लोकसभेचे अध्यक्ष अध्यक्षता करतात.
  - बहुमताने निर्णय घेतला जातो.

---

6. राष्ट्रपतीची संमती (कलम 111):

दोन्ही सभागृहांनी विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतीकडे पाठवले जाते.

राष्ट्रपती:

- संमती देऊ शकतो – विधेयक कायदा बनतो.
- संमती नाकारणे – विधेयक अयशस्वी.
- परत पाठवणे (एकदाच) – विचारासाठी (धनविषयक वगळता).

---

7. महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये:

- कोणत्याही सभागृहात सादर करता येते.
- राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती आवश्यक नाही.
- फक्त साधे बहुमत लागते.

---

8. निष्कर्ष:

ही प्रक्रिया विधेयकावर चांगली चर्चा, विचार व सुधारणा सुनिश्चित करते, जी लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे संसद व घटनेच्या मर्यादेत कायदे तयार होतात.

SANDY KADAM
OFFICIAL
UPDATE YOUR KNOWLEDGE

Social Handle Please Joined :-

- instagram.com/sandy_kadam_92
- facebook.com/sandy.kadam.3576
- youtube.com/@sandykadamofficial
- t.me/sandykadamofficial